



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.007133/2017-92 (SP2018/15)

Data do julgamento: 13/08/2019

Diretor Relator: Marcelo Barbosa

Acusados: Carlos Augusto Vieira Fraga

Lizete da Conceição

Luis Rodrigo Esteves de Souza

Robson Eduardo Salgueiro

Ementa: Prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários por administradores e funcionários da CORVAL Corretora de Valores Mobiliários S/A. Infração ao item I, c/c o item II, alínea 'c', da ICVM nº 08/79. Proibição temporária, multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1 . Aplicar ao acusado **Carlos Augusto Vieira Fraga**, por sua participação na fraude envolvendo as transferências de ações de clientes da Corretora (CORVAL), a penalidade de **proibição temporária, pelo prazo de 05 (cinco) anos**, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas no item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações;

2 . Aplicar ao acusado **Carlos Augusto Vieira Fraga**, por sua participação na fraude envolvendo a alienação de ações de clientes da Corretora, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$300.000,00** (trezentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas no item II, 'c', da Instrução CVM

nº 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo a Alienação;

3 . Aplicar ao acusado **Luis Rodrigo Esteves de Souza**, por sua participação na fraude envolvendo transferências de ações de clientes da Corretora, a penalidade de **proibição temporária, pelo prazo de 09 (nove) anos**, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações;

4. Aplicar ao acusado **Luis Rodrigo Esteves de Souza**, por sua participação na fraude envolvendo a alienação de ações de clientes da Corretora, a penalidade de **multa** pecuniária de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas no item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79 e vedada pelo item I da mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo a Alienação;

5. Aplicar à acusada **Lizete da Conceição**, por sua participação na fraude envolvendo transferências de ações de clientes da Corretora, a penalidade de **proibição temporária, pelo prazo de 03 (três) anos**, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definidas no item II, 'c', da Instrução CVM nº 08/79, e vedada pelo item I da mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações; e

6. Absolver o acusado **Robson Eduardo Salgueiro** de suposta participação nas transferências de ações de clientes da Corval C.C.T.V.M.

Considerando os indícios de crimes de ação penal pública observados nos fatos analisados nos autos do processo, o Colegiado da CVM determinou, também, **comunicar o resultado** do presente julgamento **ao Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais**, em complemento ao *Ofício nº 008/2018/CVM/SGE, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976*, para as providências que aquele órgão julgar cabíveis em na esfera da sua competência.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Conforme disposto no art. 71 da Instrução CVM nº 607, os acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer o efeito suspensivo ao Colegiado, por meio de petição em separado a ser apresentada no

ato da interposição do recurso.

Presente o advogado *Augusto Vieira Fraga*, representante dos acusados Carlos Augusto Vieira Fraga, Lizete da Conceição, Luis Rodrigo Esteves de Souza e Robson Eduardo Salgueiro.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, Presidente da Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 17/09/2019, às 12:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 17/09/2019, às 14:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 18/09/2019, às 21:41, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0841307** e o código CRC **902107FF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0841307** and the "Código CRC" **902107FF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.007133/2017-92

Reg. Col. nº 1135/18

Acusados:

Carlos Augusto Vieira Fraga

Luis Rodrigo Esteves de Souza

Lizete da Conceição

Robson Eduardo Salgueiro

Assunto:

Apurar prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários por administradores e funcionários da Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A, em suposta infração ao item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979.

Relator:

Presidente Marcelo Barbosa

Relatório

I. Objeto e origem

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de (i) Carlos Augusto Vieira Fraga (“Carlos Fraga”), administrador estatutário da Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A (“Corretora” ou “Corval”) e diretor responsável pelo atendimento aos comandos das Instruções CVM nº 497/2011 e nº 505/2011, (ii) Luis Rodrigo Esteves de Souza (“Luis Esteves”), suposto administrador de fato da Corretora, (iii) Lizete da Conceição, gerente responsável pela área de custódia da Corval, e (iv) Robson Eduardo Salgueiro (“Robson Salgueiro”), analista de custódia da Corretora, para apurar a suposta realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários que teriam sido praticadas no âmbito da Corval no período compreendido entre 16.04.2013 e 05.06.2014 (“Período”), as quais constituiriam infração ao item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. O presente processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº SP2015/56 (“Processo de Origem”, docs. SEI nº 0335523 e nº 0335533), instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas no âmbito da Corretora.

3. Tal processo foi instruído com base em documentos enviados à CVM pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”), bem como pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Dentre os documentos enviados, constam cópias (i) do Processo MRP nº 27/2014; (ii) do Relatório de Auditoria BSM nº 067/2014; (iii) do Processo Administrativo BSM nº 09/2016, e (vi) de relatório elaborado pelo BACEN contendo análise das causas que levaram à decretação da liquidação da Corretora¹⁻².

II. Conjunto fático-probatório dos autos

II.1. Processo MRP nº 27/2014

4. Em 18.06.2014, J.O.S.F., então cliente da corretora Corval, apresentou reclamação ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da BSM, dando origem ao Processo MRP nº 27/2014, no âmbito do qual pleiteou indenização pela alienação não autorizada de 66.000 ações CTIP3, realizada em 09.09.2013 (“Alienação”), bem como pela retenção não autorizada das demais ações que estariam em seu nome na conta da Corretora (102.900 ações CTIP3)³.

5. Em decisão prolatada em 22.04.2015, a Turma do Conselho de Supervisão da BSM entendeu, por unanimidade, pela procedência da reclamação. Em resumo, o Conselho de

¹ Referidas cópias encontram-se, respectivamente, nos docs. SEI nº (i) 0336014; (ii) 0335523; (iii) 0336012; e (iv) 0335987 e 0335988.

² Também foram juntados aos autos (i) informações sobre o desenquadramento de requisitos financeiros da Corretora (e.g., fls. 31/34, doc. SEI nº 0335523); (ii) reclamações de clientes ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos entre 11.09.2009 e 11.09.2014 (docs. SEI nº 0335523 e nº 0335533); e (iii) cópias de processos administrativos instaurados contra a Corretora e seus administradores (PADs nº 05/2011, nº 37/2012, nº 20/2013, nº 49/2013 e nº 01/2014, doc. SEI nº 0335576).

³ J.O.S.F. alegou em sua reclamação que (i) “foi surpreendido o Reclamante, ao receber o ANA – Aviso de Negociação de Ativo emitido pela BM&FBovespa (docs. 55/57) em 16.09.2013, onde se constatou a venda irregular de 66.000 ações de CETIP3 no pregão de 09.09.2013, conforme nota de negociação nº 19.479 (doc. 54)” e (ii) “solicitou, além dos devidos esclarecimentos e regularização do crédito do valor correspondente à venda, a transferência imediata do saldo de sua carteira de ações CETIP no montante de 102.900, (168.900-66.000) da custódia da reclamada para a custódia da corretora Nova Futura DTVM – código 564, que inclusive já havia efetuado o cadastro do Reclamante (doc. 48)”. Segundo J.O.S.F., a Alienação e a transferência das 102.900 ações CETIP3 remanescentes para a custódia de outra corretora teriam sido objeto de dois acordos, os quais teriam sido inadimplidos pela Corretora. Considerando que J.O.S.F. não teria sido ressarcido pela Alienação e tampouco teria sido realizada a transferência das demais ações, o reclamante alegou que “a Corretora Reclamada não possui nenhuma liquidez e está utilizando indevidamente a posição acionária e financeira do Reclamante para gerir seu negócio de forma completamente irregular e ilícita”, concluindo que “[r]esta claro que todos os procedimentos eivados pelas interpostas pessoas representando a Corretora Reclamada se utilizou de artifícios ardilosos para protelar o pagamento e transferir as referidas ações a quem de direito, ficando desta forma configurada uma manobra ilícita para obtenção de fins vantajosos”. (fls. 01-07, doc. SEI nº 0336014)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Supervisão da BSM concluiu que (i) J.O.S.F.deveria ser indenizado pelos prejuízos relacionados à utilização das referidas 102.900 ações CTIP3 em operações de empréstimo de ações, sem sua autorização expressa⁴, tendo em vista que teria restado configurada a utilização inadequada de valores mobiliários, nos termos do art. 77, inciso II, da Instrução CVM nº 461/07⁵; e (ii) J.O.S.F. deveria ser ressarcido dos prejuízos provocados pela Alienação, pois a venda “*não foi determinada pelo Sr. [J.O.S.F.] ou por qualquer pessoa autorizada por ele a transmitir ordens à Corretora*”, tendo em vista que a “*defesa apresentada pela Corretora não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse a existência de ordem para tal operação*”, tendo alegado que a operação teria ocorrido por “*erro operacional*”⁶.

II.2. Relatório BSM

6. Na sequência, entre 07.07.2014 e 30.07.2014, foi realizada auditoria específica na Corval com o objetivo de avaliar: (i) transferências de ações entre clientes da Corretora (vide as transferências realizadas com as ações de J.O.S.F.), no período de janeiro de 2011 a junho de 2014; e (ii) a situação global de liquidez da Corval.

7. Em 06.08.2014, foi apresentado o Relatório de Auditoria BSM nº 067/2014 (“Relatório BSM”), contendo as conclusões dos trabalhos de auditoria⁷. Consta do referido documento que teriam sido realizadas 271 operações de transferência de custódia de ações sem o consentimento prévio dos clientes cedentes da Corretora, entre 16.04.2013 e 05.06.2014⁸ (“Transferências de Ações”)⁹. Desse total, 42 teriam sido realizadas nos dias 16.04.2013, 23.04.2013 e 31.05.2013 e as

⁴ A Turma do Conselho de Supervisão da BSM destacou que “*a existência de ordem expressa do investidor para a execução de qualquer operação em seu nome constitui regra básica do funcionamento do mercado de capitais, conforme se verifica do artigo 3º da Instrução CVM nº 333/2000 e do item 73 do Roteiro Básico do PQO.*” (fls. 171, doc. SEI nº 0336014).

⁵ Quanto a esse ponto, consta da decisão que: “[S]egundo constatado no Relatório da Auditoria, apenas 63.291 das 102.900 ações CETIP3 foram creditadas na conta mantida pelo Sr. [J.O.S.F.] na Corretora e posteriormente transferidas para a sua conta na Nova Futura, estando ainda pendentes de ressarcimento 39.619 ações de emissão da CETIP.”

⁶ Nesse ponto, o Conselho de Supervisão da BSM destacou que: “*No cálculo dos referidos prejuízos deve-se considerar que a Corretora já transferiu ao Reclamante, após a apresentação da Reclamação, o valor de R\$ 1.564.142,65*”.

⁷ Segundo consta do Relatório BSM, em abril de 2014, a Corval (i) estaria com capital de giro próprio negativo (fls. 08 do Processo de Origem); (ii) teria registrado em sua contabilidade R\$ 5.595.570,16 a título de adiantamentos realizados à empresa HPN Cursos, “*empresa integrante do grupo financeiro HPN, cujo presidente é o Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza, também sócio da Corretora Corval, ainda não homologado nessa condição pelo Banco Central do Brasil*” (fls. 10 do Processo de Origem); e (iii) “*não teria recursos suficientes para pagar os saldos credores caso os clientes decidissem resgatá-los*” (cerca de R\$ 14.000.000,00, vide fls. 10 e 57 do Processo de Origem).

⁸ Conforme consta do Relatório BSM, não obstante a BSM ter solicitado a apresentação da comprovação de que as 667 transferências realizadas entre janeiro de 2011 e junho de 2014 foram autorizadas, a Corretora não apresentou provas relativas a 271 operações realizadas entre 16.04.2013 e 05.06.2014 (de um total de 525 no período).

⁹ Ao longo das investigações, teriam sido identificadas, ainda, outras operações irregulares no âmbito da Corretora, relacionadas a títulos de dívida pública federal e mercado de câmbio. Todavia, em atenção às atribuições punitivas da CVM, o Termo de Acusação restringiu-se àquelas atinentes ao mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

229 demais operações teriam sido realizadas entre 04.06.2013 e 05.06.2014, em 26 dias diferentes. À exceção de uma, que foi registrada no sistema da então BM&FBOVESPA como “*Doação de Ativos*”, todas as 270 demais operações teriam sido registradas como “*Empréstimos entre as partes*” (§14 do Termo de Acusação).

8. Segundo consta do Termo de Acusação (“T.A.”), a BSM apurou que os seguintes “*profissionais*” seriam responsáveis pela utilização dos códigos de usuários do sistema “Histórico de Custódia de Ativos – HCA” da BM&FBOVESPA (“Sistema”), através dos quais houve a aprovação não autorizada das Transferências de Ações no âmbito da Corretora: (i) Robson Salgueiro (código “38REDUAR”), 44 operações realizadas nos dias 31.05.2013, 04.06.2013 e 05.06.2013; (ii) Lizete da Conceição (código “LIZETE”), 90 operações realizadas entre 16.04.2013 e 04.10.2013; e (iii) Carlos Fraga (código “CFRAGA”), 137 operações realizadas entre 06.01.2014 e 05.06.2014 (§18 do T.A.)¹⁰.

9. As Transferências de Ações teriam sido realizadas “*para que, diante da falta de liquidez da Corval, seus representantes trocassem a margem em dinheiro que seus clientes depositavam a título de garantia exigida pela instituição administradora do mercado de bolsa de valores (BMFBOVESPA S.A., à época dos fatos) por valores mobiliários de terceiros*” (§10 do T.A.), o que possibilitava que tal dinheiro fosse utilizado como se pertencesse à Corval (nas palavras da Acusação, como “*caixa*” da Corretora), para pagar despesas operacionais próprias, bem como realizar adiantamentos a diretores e agentes autônomos a ela vinculados. As Transferências de Ações também teriam possibilitado aos clientes cessionários a realização de operações em bolsa sem que tivessem os recursos necessários em garantia na Corretora, o que teria majorado indevidamente a sua receita de intermediação.

10. Dentre as 270 Transferências de Ações registradas a título de “*Empréstimo entre as Partes*” identificadas, cujos ativos cedidos não teriam retornado ao cliente, constam as 5

¹⁰ De acordo com as provas constantes dos autos, Carlos Fraga figurou como diretor estatutário da Corval, responsável pelas Instruções CVM nº 301/1999, nº 497/2011 e nº 505/2011 a partir de 03.06.2013, havendo permanecido no cargo até depois do fim do Período.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

transferências de ações de J.O.S.F. objeto do Processo MRP nº 27/2014¹¹⁻¹². Os dados de tais operações foram discriminados em tabela apresentada no Relatório BSM, a seguir reproduzida:

Código	Cliente Cedente	Cliente Destino	Ativo	Quantidade	Data da Transferência	Valorização R\$ (*)
7.227	J.O.S.F.	A.A.C.	CTIP3	39.987	10/09/2012	1.269.187,38
7.227	J.O.S.F.	T.A.C.	CTIP3	7.162	10/09/2013	227.321,88
7.227	J.O.S.F.	B.I.I.	CTIP3	17.580	04/10/2013	557.989,20
7.227	J.O.S.F.	R.F.C.	CTIP3	16.062	04/10/2013	509.807,88
7.227	J.O.S.F.	T.A.C.	CTIP3	22.109	04/10/2013	701.739,66
					Total	3.266.046,00

II.3. Processo Administrativo BSM nº 09/2016

11. Tendo em vista as irregularidades analisadas no Processo MRP nº 27/2014 e no Relatório BSM, o Diretor de Autorregulação da BSM determinou a instauração do Processo Administrativo BSM nº 09/2016 para apuração de responsabilidades, tendo apresentado termo de acusação em face de Carlos Fraga, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro em 10.06.2016.

12. Naquela ocasião, o Diretor de Autorregulação da BSM entendeu que esses acusados teriam violado o art. 3º da Instrução CVM nº 333/2000, bem como o item 73 do Programa de Qualificação Operacional – Roteiro Básico, vigente à época dos fatos, por terem executado as Transferências de Ações, sem as autorizações dos clientes da Corretora.

13. Segundo consta da acusação apresentada pela BSM, o liquidante da Corval teria apontado, em relatório juntado aos autos do Processo Administrativo nº 09/2016 (“Relatório do Liquidante”), que as Transferências de Ações teriam sido “*feitas para garantir operações de risco de terceiros, liberando as garantias que estes terceiros tinham depositado*”. A estratégia teria consistido em transferir “*ações e outros títulos que não estão sob a supervisão da BSM, tal como CDBs e Títulos Públicos, que estavam na custódia de seus clientes, sem as respectivas autorizações, para liberar dinheiro que estava garantindo operações de risco (BTC, termo e opções) destes terceiros*”.

¹¹ As 5 operações teriam sido aprovadas no Sistema por Lizete da Conceição, conforme consta do Termo de Acusação (§20) e de planilha elaborada pela BSM em 05 e 06 de agosto de 2014 visando ao tabelamento de todas as autorizações para as transferências entre clientes, incluindo a conta de custódia da Corval, no período de janeiro de 2013 a junho de 2014 (doc. SEI nº 0335566). Segundo indicado pela BSM, não teriam sido apresentados documentos de autorização dos clientes cedentes para as transferências de custódia.

¹² A SMI destacou que “o extrato da conta do investidor [J.O.S.F.] junto à Corval não aponta nenhuma remuneração a título de empréstimo, o que evidencia que o cliente não anuiu com as mencionadas transferências”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. A esse respeito, destacou-se que *“a liberação do dinheiro ensejava a devolução de margem para a Corretora, ou seja, a BM&FBOVESPA efetuava um crédito na conta da Corval junto a Câmara de Compensação e Liquidação”*. No entanto, *“ao invés de creditar este valor na conta de seus clientes, a Corval se apropriava destes valores”*, tendo os utilizado para *“pagamento de agentes autônomos de investimento ou de despesas por conta de terceiros”*.

15. Segundo o Diretor de Autorregulação da BSM, os fatos verificados no Relatório do Liquidante confirmariam as irregularidades objeto do Processo Administrativo BSM nº 09/2016.

II.4. Relatório da Comissão de Inquérito do BACEN

16. Conforme mencionado, consta dos autos cópia de relatório elaborado pela Comissão de Inquérito do BACEN (*“Comissão”*) com as conclusões daquela Autarquia a respeito das causas que levaram à decretação da liquidação¹³ da Corretora (*“Relatório do BACEN”*)¹⁴, datado de 04.09.2015 (fls. 8.815/9.049, docs. SEI nº 0335987 e nº 0335988). No Relatório do BACEN, a Comissão colheu provas e realizou análises que se relacionam com os fatos objeto deste processo sancionador.

17. Mais especificamente, a Comissão entendeu que (i) teriam sido realizadas substituições de garantias em espécie de determinados clientes da Corretora por valores mobiliários de outros clientes, sem o consentimento dos clientes envolvidos; (ii) Luis Esteves teria sido administrador de fato da Corval; e (iii) Luis Esteves teria realizado transferências de recursos da Corretora para sociedades a ele relacionadas.

Operações de substituição de garantias de clientes da Corretora, sem o consentimento dos clientes

18. Tal como no Relatório BSM, a Comissão apurou a ocorrência de ilícitos envolvendo transferências de custódia de valores mobiliários entre clientes da Corretora (fls. 8.904/8.936, doc. SEI nº 0335988), as quais estariam relacionadas a operações alavancadas (ex. *“long short”*) *“lastreada[s] com margens de garantia”*¹⁵. A Comissão esclareceu que, *“[m]esmo que a operação*

¹³ A liquidação extrajudicial da Corretora foi decretada pelo Presidente do BACEN (Ato do Presidente nº 1.278) em 11.09.2014. A falência da Corval foi decretada em 25.01.2017 pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte.

¹⁴ Em 11.04.2016, o Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do BACEN aprovou o Relatório do BACEN, com as modificações decorrentes do Parecer Jurídico 142/2016-BCB/PGBC, de 31.03.2016, e do Despacho 6044/2016-Deliq/Ditec, de 07.04.2016 (Decisão nº 93/2016 – DIORF, fls. 9.059, doc. SEI nº 0335988).

¹⁵ A Comissão explicou que *“[a] margem é necessária em razão da posição vendida que é aberta em um dos ativos, pois tal venda ocorre a descoberto, e sendo assim, o vendedor precisa alugar os ativos no Banco de Títulos da CBLC –*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

siga seu curso normal, no vencimento ocorrem algumas horas em que é necessário o dobro de garantias, em função dos horários de liquidação da Bolsa”, devendo a própria Corretora garantir as operações de seus clientes neste intervalo, “com seus ativos próprios, durante menos de 4hs”.

19. Ocorre que, segundo a Comissão, a Corretora estaria operando *“desde jan/2010 até a liquidação extrajudicial com capital de giro negativo em todos os meses”, de modo que “não possuía títulos, [e] tampouco carta de fiança bancária, para cobrir este ‘gap’ (janela) durante a liquidação das operações”. Tendo em vista a falta de recursos para garantir a realização dessas negociações, a Corval “se utilizou do artifício de alocar títulos de alguns de seus clientes em garantias de operações de outros clientes”. Conforme destacado, “para cobrir a margem de um cliente sem os necessários recursos, se recorria ao empréstimo de títulos de outro cliente da própria corretora, apenas transferindo a titularidade do mesmo”.*

20. No entender da Comissão, essa prática *“seria aceitável, caso os clientes que emprestaram seus títulos soubessem e concordassem”*. Nessa hipótese, a substituição de garantias por títulos de terceiros poderia ser considerada *“uma operação de aluguel de títulos normal ocorrendo fora do Banco de Títulos da CBLC – BTC, o que é previsto pela Resolução CMN nº 3.539, de 2008 e pela Instrução CVM nº 441, de 2006”*. No entanto, a Comissão entendeu que a *“forma como os títulos e valores mobiliários foram usados na Corval caracteriza[ria] fraude, posto que ocorreram a revelia dos autênticos donos dos ativos e sem um adequado controle dos doadores e tomadores e bens alugados”*¹⁶.

21. Adicionalmente, a Comissão destacou que, ao trocar *“a margem em dinheiro que seus clientes depositavam em garantia na Bolsa por títulos de outros clientes”, o “dinheiro do cliente era liberado e os administradores estornavam os valores da conta corrente do cliente de controle interno da corretora”, o que teria possibilitado que estes recursos fossem utilizados pelos administradores da Corretora “como um ‘caixa’ da instituição, para pagamento de suas despesas operacionais e realização de adiantamentos a diretores e agentes autônomos de investimento”.*

A participação de Luis Esteves na gestão da Corretora, como administrador de fato

22. A Comissão também apurou a prática de atos de gestão por pessoas que não seriam, formalmente, administradores da Corretora, as quais teriam *“agido de forma orquestrada na*

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A CBLC requer o depósito de margem em recursos financeiros ou títulos como forma de garantir que o ativo alugado será devolvido ao dono original” (fls. 8.905, doc. SEI nº 0335988).

¹⁶ Segundo a Comissão: *“Na Corval, tornou-se usual que as margens de operações de um cliente fossem cobertas com títulos (ações, CDB-Certificados de Depósitos Bancários ou títulos públicos federais) de outro cliente, sem que esse cliente possuidor/doador dos títulos soubesse ou permitisse” (fls. 8.914, doc. SEI nº 0335988).*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

condução dos negócios sociais da Corval” (fls. 8.834/8.836, doc. SEI nº 0335987). A Comissão entendeu por qualificar tais sujeitos como “administradores de fato” da Corretora, sendo um deles o ora acusado Luis Esteves.

23. Conforme consta do Relatório do BACEN, Luis Esteves teria iniciado suas atividades junto à Corretora “*em fins de 2011, início de 2012*”, como agente autônomo de investimentos, “*por meio de sua empresa de agentes autônomos a ARC Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.*”.

24. No entanto, a Comissão destacou que a atuação de Luis Esteves não teria se limitado ao exercício da atividade de agente autônomo, havendo “*desde o momento em que tentou adquirir o controle acionário da Corval sem sucesso*¹⁷, *pass[ado] a comandar os negócios da Corval*”, não obstante “[t]anto a transferência de controle, quanto a participação na Diretoria da Corval não [terem sido] aprovadas pelo Banco Central do Brasil¹⁸, uma vez que o Sr. Luís Rodrigo Esteves de Souza, em nenhuma delas conseguiu comprovar a origem dos recursos utilizados para a aquisição das ações da Corval e os requisitos para atuar como dirigente de instituição financeira” (fls. 8.836, doc. SEI nº 0335987).

25. A Comissão ressaltou que o acusado teria praticado vários atos de gestão, como “*autorizações assinadas em branco para fins de emissão de TED junto aos Bancos Paulista e Bradesco; validação do cartão de assinaturas do Sr. Luís Rodrigo Esteves de Souza junto a Bovespa; autorizações para pagamentos diversos, aplicações e resgates de clientes*”, etc. Também consta dos autos cartão de visitas de Luis Esteves, em que o acusado figura como “*CEO*” da Corretora (fls. 7.826, doc. SEI nº 0335960).

26. Adicionalmente, a Comissão ressaltou que a Corretora, representada por Carlos Fraga, G.M.F. e M.A.M., teria outorgado procurações conferindo amplos poderes de gestão a Luis

¹⁷ Consta dos autos “*Contrato de Compra e Venda de Ações*” da Corval, datado de 30.04.2013 (fls. 1.512/1.525, doc. SEI nº 0335829), em cujo preâmbulo consta que Luis Esteves adquiriria ações representativas de 62% a 100% do capital social da Corretora, “*estando a referida transação condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil*”, dentre outros termos e condições (fls. 1.514, doc. SEI nº 0335829).

¹⁸ Em 06.02.2013, Luis Esteves foi eleito Diretor Superintendente da Corretora em assembleia geral (fls. 494, doc. SEI nº 0335805), eleição esta que não foi homologada pelo BACEN.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Esteves, em 17.05.2013¹⁹ e 20.05.2014²⁰. Apontou-se, ainda, que Luis Esteves (i) utilizava o e-mail corporativo da Corval com o consentimento da diretoria estatutária; e (ii) teria figurado como administrador em organograma enviado pelo setor de *marketing* da Corretora a funcionários e clientes em 06.08.2013 (fls. 1.596/1.600, doc. SEI nº 0335833).

27. Por fim, verifica-se que, em 04 de setembro de 2014, 5 (cinco) funcionários da Corretora declararam *“para os devidos fins, e com as advertências do art. 342 do CP, que o Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza exerceu o cargo de Diretor Presidente e Controlador da Corval Corretora de Valores S/A de março/2013 a agosto/2014, sendo o responsável pela gestão plena dos negócios da empresa, ditando as diretrizes negociais e organizacionais, inclusive com as determinações sobre pagamentos, resgates de clientes, fechamento de câmbio, bem como imposições para pagamentos de contas atípicas ao negócio da Corretora”*²¹.

A remessa de recursos para sociedades ligadas a Luis Esteves

28. A Comissão do BACEN apurou que Luis Esteves teria ordenado, através de e-mails, a realização de 106 (cento e seis) remessas de recursos por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED para sociedades a ele ligadas, bem como para sociedades ligadas a L.A.N.O., provocando prejuízos à Corretora no valor de R\$ 10.170.911,38 (fls. 8.896/8.898, doc. SEI nº 0335987).

¹⁹ A procuração datada de 17.05.2013 foi outorgada pela Corretora, representada por G.M.F. e M.A.M., nos seguintes termos: *“a quem confere poderes para, em conjunto com outro procurador E/OU outro diretor, abrir conta corrente bancária em quaisquer instituições financeiras, emitir, endossar e requisitar cheques, assinar contratos de compra e venda de valores mobiliários, ações e títulos, subscrever ações do capital de outras sociedades, assinar contrato de Termo de Constituição de Garantias, Caução e Títulos de Crédito e Renda Fixa, receber e dar quitação de quaisquer importâncias para serem entregues à sociedade para negociação ou em custódia, representar a outorgante junto ao Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S/A, Carteira de Comércio Exterior, Inspetorias e/ou Delegacias da Receita Federal, armazéns da COBEC - Cia Brasileira de Entrepósitos e Comércio e Bolsas de Valores e perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, municipais e entidades autárquicas, administrativas e fiscais. O presente mandato terá validade por 01(um) ano, a contar desta”*. (fls. 3.726/3.727, doc. SEI nº 0335875)

²⁰ A procuração datada de 20.05.2014 foi outorgada pela Corretora, representada por Carlos Fraga e M.A.M., nos seguintes termos: *“abrir conta corrente bancária em quaisquer instituições financeiras, emitir, endossar e requisitar cheques, assinar contratos de compra e venda de valores mobiliários, ações e títulos, subscrever ações do capital de outras sociedades, assinar contrato de Termo de Constituição de Garantias, Caução e Títulos de Crédito e Renda Fixa, receber e dar quitação de quaisquer importâncias para serem entregues à sociedade para negociação ou em custódia, representar a outorgante junto ao Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S/A, Carteira de Comércio Exterior, Inspetorias e/ou Delegacias da Receita Federal, armazéns da COBEC - Cia Brasileira de Entrepósitos e Comércio e Bolsas de Valores e perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, municipais e entidades autárquicas, administrativas e fiscais. O presente mandato terá validade por 03 (tres) anos, a contar desta”*. (fls. 3.724/3.725, doc. SEI nº 0335875)

²¹ Declarações de J.M.S.C., C.C.C., T.R.F., A.M.B. e R.B.M. (fls. 105/107, doc. SEI nº 0335796).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. A partir de documentos colhidos durante a instrução do processo (fls. 1.229/1.407, doc. SEI nº 0335826 e nº 0335829), a Comissão concluiu que (i) as sociedades ARC Agente Autônomo de Investimento Ltda., Arcturus Investimentos e Participações Ltda. e Cotar Turismo Corporativo²², ligadas a Luis Esteves, teriam recebido, respectivamente, R\$ 700.000,00, R\$ 290.000,00 e R\$ 766.136,87 da Corval²³. Consta do Relatório do BACEN, também, que Luis Esteves teria ordenado transferência de recursos para conta de sua titularidade, no valor de R\$ 195.000,00²⁴.

30. No entender da Comissão, “[n]ão há registro na Corretora de quaisquer relações comerciais que pudessem justificar essas transferências, que aconteceram de junho de 2013 a julho de 2014, ou seja, tratou-se de remessas de recursos pertencentes à Corretora e a seus clientes para pessoas estranhas às atividades da Corretora”.

Depoimentos colhidos pela Comissão

31. Os acusados Carlos Fraga, Lizete da Conceição e Luis Esteves prestaram depoimento perante a Comissão, respectivamente, em 23.06.2015, 08.06.2015 e 25.06.2015, quando esclareceram algumas questões objeto do presente processo, inclusive sobre a participação dos acusados nas Transferências de Ações (fls. 8.855, doc. SEI nº 0335987) e a administração de fato exercida por Luis Esteves.

32. Carlos Fraga declarou, em resumo, que (i) a Corval substituía garantias transferindo ações de determinado cliente (sem que houvesse autorização do cedente em todas as operações) para o cliente que estava em risco internamente; (ii) Lizete da Conceição seria uma das pessoas que realizavam essas substituições; (iii) tinha conhecimento da “operação” envolvendo as ações CETIP do cliente J.O.S.F. que aconteceu durante sua gestão; e (iv) em sua opinião, “a atuação direta do Sr. Rodrigo no pagamento de contas pessoais” foi uma das “principais causas da quebra da Corval” (§ 31 do T.A.).

33. Lizete da Conceição declarou, em resumo, que realizava as Transferências de Ações (“empréstimos”) entre clientes atendendo a ordens do diretor Carlos Fraga e que, em sua ausência,

²² A título de exemplo, consta às fls. 1.249 (doc. SEI nº 0335826) e-mail enviado por Luis Esteves para R.B., em 26.05.2014, contendo a seguinte ordem: “antecipe 54k para COTAR”.

²³ Consta dos autos “telas de consulta” do SISBACEN contendo as seguintes informações sobre as referidas empresas: Luis Esteves seria o “responsável” pela ARC AAI Ltda. (fls. 1.883, doc. SEI nº 0335838) e pela Arcturus Investimentos e Participações (fls. 1.884, doc. SEI nº 0335838), e a esposa de Luis Esteves, J.N.P.S., seria a “responsável” pela Cotar Turismo Corporativo (fls. 1.887, doc. SEI nº 0335838). A esse respeito, consta do Relatório do BACEN “quadro resumo das empresas beneficiadas pelas transferências de recursos”, no qual há a seguinte informação: “Cotar Turismo Corporativo (proprietária é esposa do Luís Rodrigo Esteves de Souza)” (fls. 8.897, doc. SEI nº 0335987).

²⁴ Foram realizadas duas transferências da conta corrente da Corval para a conta corrente de Luis Esteves em 26.06.2013, sendo a primeira no valor de R\$ 95.000,00 e a segunda no de R\$ 100.000,00 (fls. 1.381/1.382, doc. SEI nº 0335829).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tais ordens eram executadas por Robson Salgueiro, seu subordinado. No mais, declarou que, a partir de setembro de 2013, passou a requerer de Carlos Fraga documentos que comprovassem a autorização do cliente para as transferências referidas, solicitação não atendida, de modo que pediu para que tais operações fossem registradas por meio da senha pessoal de Carlos Fraga.

34. Luis Esteves declarou, em resumo, que possuía procuração outorgada por G.M.F. e M.A.M., “comandando” a Corretora ao lado de Carlos Fraga, M.A.M. e L.A.N.O. Também declarou que Carlos Fraga resolvia os problemas encontrados no fluxo de caixa da Corval, incluindo problemas relacionados à falta de liquidez da corretora, disponibilizando ações ou títulos de clientes para cobrir margens e recorrendo a papéis de clientes para cobrir as faltas de liquidez momentâneas diárias da Corval. Adicionalmente, admitiu que as trocas de garantias eram aprovadas por ele (e pela diretoria), e que as ações do cliente J.O.S.F. foram utilizadas para garantir uma operação de *long short* realizada pela Corval.

35. Além dos três acusados, também prestaram depoimento perante a Comissão: (i) em 24.04.2015, C.M.G., contador da Corval; e (ii) em 21.05.2015, R.B., gerente financeiro da Corretora, abaixo transcritos:

(i) Trechos do depoimento de C.M.G.

“(…) [p]erguntado sobre a estrutura de comando na Corval, descreveu dividindo-a em quatro fases, quais sejam, (...) a Direção Luis Rodrigo I – de março/2013 a junho/2013, sob a administração de Luis Rodrigo Esteves de Souza, [G.M.F.], [M.A.M.] e Carlos Fraga; e a Direção Luis Rodrigo II – a partir de junho/2013, sob a administração de Luis Rodrigo Esteves de Souza, [M.A.M.] e Carlos Fraga. (...) que o Sr. [O.G.] não mais tinha participação no comando da Corval, tendo-o entregue ao Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza a partir de março/2013. Perguntado a respeito de problemas que o depoente porventura identificava na contabilidade da Corval, respondeu que, de forma mais intensa a partir de setembro/2013, percebeu falta de controle no registro das operações de câmbio e no pagamento de despesas não decorrentes das atividades da Corretora, mais especificamente pagamento de despesas pessoais do Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza, com ênfase em gastos com equipe de moto velocidade; que ao Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza foram outorgadas duas procurações, uma pela diretoria [G.M.F.] e [C.G.], e outra pela diretoria Carlos Fraga e [M.A.M.], todas no cartório Triginelli. Perguntado sobre quais diretores sempre estavam presentes em Belo Horizonte, respondeu que, a partir do momento em que Luis Rodrigo assumiu a empresa (março/2013), este era responsável por toda a movimentação financeira e administrativa, que raramente se mostrava presente em Belo Horizonte; que sempre ficava em Belo Horizonte o diretor Carlos Fraga a partir da saída do diretor [G.M.F.]; que o depoente foi duas vezes a Recife tratar de assuntos afetos à Contabilidade com o Sr. Luis Rodrigo, sendo a última em 28.6.2014, sobre o encerramento contábil do semestre; que mantinha muito pouco contato com o Sr. Luis Rodrigo, esporadicamente algum email ou telefone, uma vez que mais se reportava ao Sr. Carlos Fraga (...)” (fls. 1.905 e seguintes, doc. SEI nº 0335838).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) Trechos do depoimento de R.B.

“(…) que foi contratado formalmente pela Corval na função de tesoureiro em Belo Horizonte, passando à função de gerente financeiro no momento que Rodrigo Souza assumiu a corretora liquidanda, por volta de 2012 (...) que era subordinado formalmente a [G.M.F.] e [C.M.] no primeiro momento e, a Rodrigo Souza, Carlos Fraga, [C.N.] e [L.A.N.O.] a partir da venda da Corval a Rodrigo Souza. Perguntado sobre a atividade de cada um desses diretores, respondeu que Carlos Fraga e [L.A.N.O.] eram responsáveis por questões de Bolsa e clientes, [C.N.], de câmbio, e Rodrigo Souza era quem, de forma geral, comandava a Corval, exatamente como previsto no organograma comunicado aos funcionários; que havia reuniões entre os administradores em Belo Horizonte, especialmente no início da gestão Rodrigo Souza; que não percebia a subordinação entre eles, mas se apresentaram como proprietários da Corval o Rodrigo Souza e o [L.A.N.O.] num evento no Hotel Tauá na cidade de Caeté (MG); que o Rodrigo Souza somente ficou ininterruptamente em Belo Horizonte cerca de 10 meses quando assumiu a Corval, passando a comandar por email e telefonemas operações do tipo quitação de Bolsa, fluxo financeiro do dia com contas gerais e resgates; que, caso não autorizado por Rodrigo Souza, o problema era passado ao Carlos Fraga. (...) Perguntado sobre como controlava o saldo financeiro da Corval, respondeu que, no início do dia, enviava planilha com saldo bancário de todas as contas da corretora e previsão de despesas a pagar; que, por vezes, era necessário aguardar a devolução de margem do (Banco) Paulista após 15h30 ou 16h, para então realizar os pagamentos, inclusive particulares do Rodrigo Souza. Perguntado se julgava estranho essa atitude – pagar despesas particulares com recursos que vinham de margem de clientes da Corretora – respondeu que somente acatava ordens, causavam-lhe estranheza, mas que frequentemente o Carlos Fraga dizia que ficasse tranquilo, pois o Rodrigo Souza enviaria recursos, da ordem de milhões, no dia seguinte, afirmação também mencionada pelo próprio Rodrigo Souza; (...) Perguntado sobre a sistemática de aplicações, respondeu que, após a entrada dos recursos na conta-corrente de um determinado cliente interessado em investir, os valores faziam parte da planilha que também continha a previsão de pagamentos diária, constituindo-se, dessa forma, em caixa único, o que tornava possível a sua utilização para quitação de todo tipo de despesa, tanto da Corretora, como particulares do Rodrigo Souza e transferências para empresas de interesse dos diretores, como exemplo, HPN Management e Arcturus; (...) Perguntado se tem conhecimento da utilização de títulos de um cliente para cobrir margem de outro(s), respondeu que o diretor Carlos Fraga fazia tal procedimento após receber a posição do saldo na já citada planilha, mas que o depoente não detinha o alcance das consequências da atitude então tomada pelo diretor; que, confirmando esse procedimento, cita como exemplo o seu irmão, investidor da Corval com margem em dinheiro, a qual foi apropriada pela Corretora e substituída por títulos de terceiros. (...)” (fls. 2.721 e seguintes, doc. SEI nº 0335866).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.5. Manifestações prévias

36. Em vista do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, a SMI encaminhou ofícios aos Acusados para que se manifestassem sobre os fatos apurados pela área técnica²⁵. Somente Lizete da Conceição protocolou resposta na CVM (doc. SEI nº 0359467), por meio da qual alegou que (i) “[o]s fatos descritos no ofício objeto da presente [resposta] eram todos do conhecimento do Sr. Robson Eduardo Salgueiro”; (ii) “[a]s atividades questionadas não eram fruto de iniciativa da equipe responsável pela Custódia”; e (iii) “a Diretoria e o Diretor Carlos Augusto Vieira Fraga” também tinham “conhecimento de referidos fatos”, sendo o último quem “instruía a equipe da necessidade de execução das atividades citadas”.

III. Acusação

37. A SMI formulou Termo de Acusação em 11.11.2017 (doc. SEI nº 0389210), em que concluiu pela ocorrência de operações fraudulentas no âmbito da Corretora, no que diz respeito à realização das Transferências de Ações sem a anuência dos clientes cedentes, destacando-se as particularidades e provas relativas à situação do cliente J.O.S.F.

38. De acordo com a SMI, Carlos Fraga, Luis Esteves, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro seriam corresponsáveis pelas Transferências de Ações, tendo agido “*previamente acordados e com unidade de desígnios*”, bem como (i) de forma ardilosa ao transferir ações sem a anuência de seus clientes, (ii) mantendo terceiros – que acreditavam que suas ações continuavam sob sua titularidade – em erro; e (iii) com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial²⁶. Levando em

²⁵ Conforme apontado pela Acusação: “Para o Sr. Carlos Augusto Vieira Fraga foi encaminhado o Ofício nº 103/2017/CVM/SMI/GMN (doc. 0337038), por e-mail (doc. 0338031) e para a sua residência (doc. 0360205). Para o Sr. Luiz Rodrigo Esteves de Souza foi encaminhado o Ofício nº 102/2017/CVM/SMI/GMN (docs. 0336741), por e-mail (doc. 0338027) e para a sua residência (fl. 307, docs. 0335533, 0360215 e 0360221). Para a Sra. Lizete da Conceição foi encaminhado o Ofício nº 104/2017/CVM/SMI/GMN (doc. 0337066 e 0359469). Para o Sr. Robson da Conceição foi encaminhado o Ofício/CVM/SMI/GMN/Nº 072/2017 (fls. 299, 300 e 308 dos autos do Processo CVM nº SP 2015-56, doc. 0335533)” (nota de rodapé nº 1 do T.A.). A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE) emitiu o Parecer nº 00190/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. SEI nº 0407556), em 30.11.2017, no qual concluiu pela “adequação do Termo de Acusação aos requisitos formais constantes do art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008, bem como a satisfação da exigência prevista no artigo 11º do citado normativo para a obtenção de manifestação prévia dos investigados no Termo de Acusação”.

²⁶ Para a área técnica, a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial “variou conforme a situação e envolveu: (i) possibilitar a troca da margem em dinheiro que seus clientes depositavam a título de garantia exigida pela instituição administradora do mercado de bolsa de valores (BMFBOVESPA S.A., à época dos fatos) pelos valores mobiliários de clientes que não anuíram para tanto, para que o dinheiro fosse utilizado como se pertencesse à Corval, ou seja, como “caixa” da instituição, para pagamento de suas próprias despesas operacionais e realização de adiantamentos a diretores; e (ii) possibilitar que os clientes cessionários realizassem operações em bolsa de valores que exigiam depósito de garantia sem que tivessem disponível na corretora recursos para tanto, o que majorou a receita de intermediação da Corval”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

consideração a presença desses três elementos, a SMI concluiu que tais acusados teriam violado o item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979.

39. Quanto à responsabilidade de Carlos Fraga, a SMI fez menção aos termos da resposta de Lizete da Conceição ao Ofício nº 104/2017/CVM/SMI/GMN, protocolada em 04.09.2017, na qual afirmou que os fatos objeto deste processo *“eram todos do conhecimento do Sr. Robson Eduardo Salgueiro”* e de Carlos Fraga, o qual *“instruía a equipe da necessidade de execução das atividades citadas”* no referido ofício. A fim de comprovar tal afirmação, a acusada juntou cópia de e-mail de Carlos Fraga de 07.11.2013, através do qual este solicitou à Lizete da Conceição *“transferir as ações da carteira geral do cliente [A.M.], para a carteira de garantia dos seguintes clientes da HPN 8019, 8746, 7878 e 8720”* (doc. SEI nº 0359467).

40. Já em relação à responsabilidade de Luis Esteves, a SMI destacou que, embora tal acusado não tenha acessado diretamente o Sistema para aprovar as Transferências de Ações, tal acusado não apenas teria conhecimento dos fatos, como teria se utilizado de sua posição de administrador de fato da Corval para, *“em vez de fazer cessar a prática ilícita, obter benefício ilícito, uma vez que, como demonstrado, desviava recursos da corretora para suas empresas em prática que contribuiu para a decretação da liquidação extrajudicial da Corval, gerando prejuízo para terceiros”*.

41. Segundo a Acusação, em resumo, (i) a falta de capital de giro da Corval durante o Período teria sido demonstrada pelos processos da BSM relativos ao desenquadramento da Corval em relação aos requisitos patrimoniais e financeiros, bem como pelos depoimentos prestados junto à Comissão do BACEN; (ii) a destinação irregular dos recursos indevidamente apropriados teria sido comprovada pelo Relatório BSM; (iii) os responsáveis diretos por aprovar as Transferências de Ações no Sistema, Robson Salgueiro, Lizete da Conceição e Carlos Fraga, teriam sido identificados no âmbito do Processo Administrativo BSM nº 09/2016, através dos registros de códigos de usuários utilizados; e (iv) a participação dos Acusados como um todo nas operações fraudulentas identificadas teria restado demonstrada no Relatório BSM, nos depoimentos prestados ao BACEN e na manifestação de Lizete da Conceição.

42. Especificamente em relação à Alienação e à responsabilidade de Carlos Fraga e Luis Esteves sobre sua ocorrência, a SMI destacou no Termo de Acusação que: (i) a Corretora teria alegado, no âmbito do Processo MRP nº 27/2014, que a Alienação teria ocorrido em razão de *“erro operacional”*; (ii) *“segundo as conclusões da Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil, enquanto a Corval se negava a devolver o produto da venda para o Sr. [J.O.S.F.], foram realizadas*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

transferências de recursos através de TED para empresas ligadas ao Sr. Luís Rodrigo Esteves de Souza, [com as quais a Corval não teria nenhuma relação comercial que pudesse justificá-las] ordenadas por ele mesmo, entre junho de 2013 e julho de 2014, que geraram perdas à corretora da ordem de R\$ 10 milhões”; (iii) conforme atestado em depoimento à Comissão do BACEN, Carlos Fraga teria conhecimento de que os recursos de clientes foram utilizados como ‘caixa’ da Corretora, para pagamento de suas próprias despesas operacionais e realização de adiantamentos a diretores, tendo inclusive “aprovado diversas transferências bancárias para tanto”.

43. Dessa forma, especificamente quanto à Alienação não autorizada, a Acusação concluiu que Carlos Fraga e Luis Esteves teriam: (i) agido previamente acordados, com unidade de desígnios e ardilosamente ao realizarem *“venda intencional de ações CTIP3 do cliente Sr. [J.O.S.F.] sem a [sua] anuência”*, (ii) mantido terceiros em erro ao protelarem *“a transferência do recurso financeiro advindo da mencionada venda”*; e, por fim, (iii) tido a finalidade de obter vantagem ilícita ao se apropriar dos recursos e utilizá-los *“como ‘caixa’ da instituição, para pagamento de suas próprias despesas operacionais e adiantamentos a diretores”*. Em vista da presença desses três elementos, a SMI concluiu que Carlos Fraga e Luis Esteves teriam violado o item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979.

44. Ademais, a Acusação sustentou que, após a Alienação, as *“restantes 102.900 ações CTIP3 de propriedade do Sr. [J.O.S.F.], que permaneceram em custódia junto à Corval, foram transferidas pela corretora a terceiros a título de empréstimo, em 10/09/2013 e 04/10/2013, sem a devida autorização”*. Neste ponto, a SMI destacou que *“o extrato da conta do investidor junto à Corval não aponta nenhuma remuneração a título de empréstimo, o que evidencia que o cliente não anuiu com as mencionadas transferências”*. A esse respeito, ressaltou-se que somente em 01.09.2014 e 03.09.2014 teriam sido transferidas 63.291 *“das 102.900 ações de emissão da CETIP para a conta do Reclamante perante a Nova Futura DTVM”*, e que as *“demais 39.619 ações CTIP3 de propriedade do Sr. [J.O.S.F.] não haviam sido ressarcidas até a data de liquidação extrajudicial da corretora, em 11/09/2014”*.

45. Tal como em relação à suposta operação fraudulenta envolvendo a Alienação, a Acusação imputou responsabilidade a Carlos Fraga e Luis Esteves por violação ao item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979, pela suposta participação nas transferências não autorizadas das 102.900 ações CTIP3 do cliente J.O.S.F. Para a Acusação, *“tais fatos caracterizam a realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários”*, tendo em vista que esses acusados teriam (i) agido de forma ardilosa ao transferir a *“titularidade dos valores mobiliários do Sr.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

[J.O.S.F], *sem sua anuência*”, (ii) mantido terceiros em erro, *“pois o cliente acreditava que suas ações continuavam sob sua titularidade e sob a custódia da corretora”*, bem como (iii) buscado obter *“vantagem ilícita de natureza patrimonial”*²⁷.

IV. Defesas

46. Lizete da Conceição, Robson Salgueiro e Luis Esteves apresentaram defesas individuais. Carlos Fraga não apresentou defesa até a presente data²⁸.

IV.1. Defesa de Lizete da Conceição²⁹

47. Preliminarmente, a defesa pleiteou a ilegitimidade passiva de Lizete da Conceição, alegando que a Lei nº 13.506/17 (art. 2º) somente se aplicaria a pessoas físicas que atuem como *“administradores, membros da diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos previstos no estatuto ou no contrato social da respectiva instituição. Ou, ainda, aos administradores e aos responsáveis técnicos”*. Uma vez que a acusada seria apenas *“empregada”* da Corretora, *“sujeita ao cumprimento de ordens do Diretor, de fato, da área de Bolsa, sr. Carlos Fraga”*, não seria responsável por qualquer fato ocorrido na Corval.

48. Não obstante confirmar ter realizado transferências de valores mobiliários entre clientes da Corval, a defesa sustenta que Lizete da Conceição as teria feito *“em cumprimento a ordens superiores”*, não havendo culpabilidade³⁰ na ação de subordinado que comete *“ato irregular por erro”*. Lizete da Conceição teria agido *“em estrito cumprimento de suas funções de backoffice, sem qualquer autonomia, sem quaisquer contatos com os clientes, sem dolo ou culpa, sem qualquer aproveitamento dos atos praticados pelos Diretores”*.

²⁷ Nas palavras da Acusação: *“a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial consistiu para, conforme a situação, (i) possibilitar a troca da margem em dinheiro que seus clientes depositavam a título de garantia exigida pela instituição administradora do mercado de bolsa de valores (BMFBOVESPA S.A., à época dos fatos) pelos valores mobiliários de clientes que não anuíram para tanto, o que possibilitava que o dinheiro fosse utilizado como se pertencesse à Corval, ou seja, como “caixa” da instituição, para pagamento de suas próprias despesas operacionais e realização de adiantamentos a diretores; e (ii) possibilitar que o cliente cessionário realizasse operações em bolsa de valores que exigiam depósito de garantia sem que tivesse disponível na corretora recursos para tanto, o que majorou a receita de intermediação da Corval, uma vez que operações que não seriam possíveis de realização foram cursadas por intermédio dessa corretora”*.

²⁸ Inicialmente, o acusado foi citado através da Intimação nº 58/2018-CVM/SPS/CCP (doc. SEI nº 0425760). Contudo, o AR retornou negativo sob o motivo “mudou-se” em 30.01.2018 (doc. SEI nº 0458964). Por essa razão, foi feita a intimação de Carlos Fraga por edital, publicado no DOU de 28.05.2018 (doc. SEI nº 0527161).

²⁹ Documento SEI nº 0522739.

³⁰ Que não se configuraria diante de ação de subordinado que comete *“ato irregular por erro”*. A este respeito, trouxe a defesa o seguinte posicionamento doutrinário: “[S]egundo Rogério Sanches Cunha (2016, p. 287), a culpabilidade do autor do crime exige a presença de três elementos, quais sejam: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ausente um destes três elementos, excluída estará a culpa do sujeito ativo, de modo que não será possível impor-lhe a pena.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

49. Nesse tocante, a defesa recorreu ao depoimento prestado por Lizete da Conceição no âmbito do Processo de Origem, bem como à sua resposta ao Ofício nº 104/2017/CVM/SMI/GMN, nos quais declarou que (i) nunca atuou como gerente (seu cargo formal, previsto em sua carteira de trabalho); (ii) *“não tinha autonomia para realizar qualquer tipo de operação na Corval sem anuência dos diretores e do setor de risco”*; (iii) a partir de setembro de 2013 *“percebeu”* que as Transferências de Ações solicitadas por Carlos Fraga seriam entre clientes diferentes; e (iv) que Carlos Fraga não dava explicações acerca das ordens que lhe passava e tampouco repassava documentação com a assinatura dos clientes comprovando as autorizações para as transferências, para adequado arquivamento, não obstante a acusada tê-las requerido.

50. Segundo consta de sua defesa, em momento algum Lizete da Conceição *“teve ciência inequívoca da fraude realizada pelo sr. Carlos Augusto Viera Fraga”* e que *“a mera utilização da senha da Defendente para a realização das operações”* não seria *“causa suficiente para comprovar que estava ela agindo juntamente com os Diretores”*. Nesse tocante, destacou-se que ao *“desconfiar de irregularidades, solicitou a Defendente as autorizações, pois acreditava que havia algo errado. Contudo, não tinha a Defendente qualquer contato com os clientes ou acesso à documentação”*. Adicionalmente, a defesa sustentou que Lizete da Conceição não teria percebido ganhos com as Transferências de Ações e que *“[o]s frutos advindos das fraudes realizadas beneficiavam somente os gestores e diretores da empresa”*.

51. Em sua defesa, Lizete da Conceição também destacou que o Inquérito do BACEN, o processo de liquidação extrajudicial e o processo judicial de falência apontariam para a responsabilização dos ex-administradores da Corval, *“não sendo constatado poder de gestão outorgado a nenhum empregado, ainda que de fato”*, dado que as práticas irregulares e fraudulentas teriam decorrido de *“ordens expressas dos gestores, controladores e administradores da Corval”*.

52. Por fim, a defendente sustentou que eventual aplicação de penalidade teria que guardar proporcionalidade com os fatos ocorridos, considerando que *“não foi arrolada, nem pelo Liquidante, pelo Administrador Judicial, pelo Juiz Falimentar ou ainda pelo ilustre representante do Ministério Público, como corresponsável pelos atos praticados e, por diversas ocasiões, colaborou com a apuração das irregularidades apontadas, como demonstram os documentos juntados”*. Nesse tocante, destacou-se, ainda, que a acusada teria continuado a prestar serviços para a Corval no curso de sua liquidação, inclusive como auxiliar do administrador judicial, tendo colaborado *“para que fossem identificados os verdadeiros responsáveis pelos atos danosos”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.2. Defesa de Robson Salgueiro³¹

53. Preliminarmente, a defesa de Robson Salgueiro sustentou que a citação “*oferecida pela CVM ao acusado*” seria nula por ter sido apresentada “*mediante um instrumento defeituoso*”, na medida em que “[d]as 16 folhas que deveriam formar o documento citatório, foram entregues ao acusado apenas as folhas 1, 13, 14 e 15”. Por essa razão, pleiteou-se que a CVM deveria reconhecer a nulidade da citação, bem como deveria conceder devolução de prazo para aditamento e complementação da peça de defesa.

54. Quanto ao mérito, a defesa de Robson Salgueiro admitiu a ocorrência das Transferências de Ações, mas sustentou que não se trataria de conduta “*típica*”, uma vez que existiria relação trabalhista, havendo Robson Salgueiro as realizado sob ordens expressas de Carlos Fraga, seu superior hierárquico. Nesse sentido, defendeu que “[s]omente diante de situações extremas ou de flagrante ilegalidade é que se torna razoável esperar a legítima insubordinação do trabalhador”, o que não seria o caso. A defesa também sustentou que “*não seria razoável pressupor a ciência da ilegalidade da conduta perpetrada pelo acusado*”, uma vez que as operações seriam da “*ordinariedade de sua função na corretora*”.

55. Adicionalmente, sustentou-se que sua conduta “*não estaria revestida de dolo nem de culpa*”, uma vez que Robson Salgueiro não teria tido qualquer “*intenção lesiva*” ou recebido qualquer benefício, bem como não haveria indícios razoáveis de ilegalidade da conduta solicitada pelo superior hierárquico que justificasse o questionamento de sua juridicidade.

56. Segundo a defesa, “*seria absurdo exigir que o empregado, diante de uma ordem direta e expressa do seu superior hierárquico: (i) diligenciasse investigar a legalidade daquela solicitação; ou (ii) se opusesse a essa determinação*”. Nesse sentido, argumentou-se que “*a estrita obediência hierárquica à ordem emanada pelo superior*” configuraria situação de inexigibilidade de conduta diversa por parte do acusado, em linha com a doutrina e nos termos do art. 22 do Código Penal, afastando a culpabilidade do acusado.

IV.3. Defesa de Luis Esteves³²

57. Preliminarmente, Luis Esteves destacou que a Acusação não teria individualizado adequadamente sua participação nas irregularidades objeto deste PAS, obstando o exercício da ampla defesa e do contraditório (inclusive a ampla produção de provas). Segundo a defesa, em

³¹ Documentos SEI nº 0465866 e nº 0475801.

³² Documento SEI nº 0558771.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“nenhum momento o Termo de Acusação definiu qual foi o nível de participação do Acusado nas irregularidades apontadas, e, sobretudo, a fase da operação em que se deu essa (suposta) participação”, de modo que a SMI estaria imputando “responsabilidade ao Acusado pelo simples fato de ocupar posição informal na Companhia”.

58. Ainda a esse respeito, alegou-se que a Acusação não teria respeitado o princípio da tipicidade, que *“impõe a pormenorização, exigindo na fundamentação a descrição de todos os elementos necessários e observados à incidência da norma jurídica”*. Com efeito, não teria sido observado o disposto no art. 50, II, da Lei nº 9.784/99, que, igualmente, *“impõe à autoridade administrativa, como pressuposto de validade do ato, a indicação específica dos fatos que justificaram a imputação”*.

59. Tendo em vista que a Acusação teria adotado critério de *“responsabilização objetiva/automática”*, Luis Esteves requereu *“a declaração de nulidade material do Termo de Acusação e do PAS, ante a inobservância de requisito essencial à validade do ato administrativo, consistente na descrição pormenorizada das infrações imputadas ao Acusado”*.

60. Em relação à qualificação de Luis Esteves como administrador de fato da Corval, a defesa esclareceu, em primeiro lugar, que o acusado *“teve o primeiro contato com a Corval a partir da contratação, por esta, da sociedade empresária na qual figura como sócio”, a ARC Agentes Autônomos de Investimento Ltda.* Explicou-se que, *“[e]m abril de 2013, o Acusado, em virtude de uma dívida não paga pela Corretora, recebeu a proposta de convertê-la em opção de compra da totalidade de suas ações, mas a operação acabou não sendo autorizada pelo BACEN – o que fez com que o quadro societário da Corval permanecesse inalterado, bem como com os mesmos administradores eleitos em assembleia geral”*.

61. Luis Esteves também destacou que (i) *“mesmo após a avença para adquirir as ações da Corval, o Acusado não foi eleito diretor da Corretora, tendo atuado, dentro de seu escopo de ingerência, amparado por procuração outorgada pelos Srs. [G.M.F.] e [M.A.M.]”*; (ii) *“prestava contas ao Sr. [O.G.] – controlador da Corretora e principal player à frente de suas operações”*; e (iii) não teria *“qualquer autonomia para atuar isoladamente, havendo determinação de que todas as decisões fossem tomadas em conjunto”*.

62. Ademais, a defesa ressaltou que *“a procuração outorgada ao Acusado poderia ser revogada a qualquer momento”*, bem como destacou que *“mesmo prepostos com amplos poderes não perdem a figura de prepostos, mero mandatário. Deve-se sempre ter em mente que*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mandatários, por mais que, em determinada janela temporal, possuam diversas faculdades, ainda assim não gozam das características e responsabilidades inerentes a sócios e administradores”.

63. Também foi apontado pela defesa que Luis Esteves “*não autorizou nenhuma das transações irregulares apontadas no presente processo*”, e não teve qualquer influência “[q]uanto aos fatos e negócios sob investigação e os supostos desvios sob análise”, tendo em vista que não possuía “*qualquer ingerência na área de operações e garantias, cabendo-lhe, tão somente, a atuação na área comercial da Corval – e, de modo residual, no acompanhamento de pagamentos e recursos humanos*”. Segundo o acusado, L.A.N.O. seria o “*agente responsável pelas operações da Corretora*”, que teria ordenado “*operações sem o consentimento prévio dos clientes da Corval*”.

64. Para a defesa, estariam ausentes os “*elementos caracterizadores da culpa do Acusado*”, tendo em vista que Luis Esteves (i) não teria participado “*das operações de troca de valores mobiliários, substituição de titularidades de ações e/ou garantias atinentes a ativos entre clientes da Corval, sendo essas irregularidades [atribuíveis] exclusivamente àqueles responsáveis pela parte operacional da corretora*”; e (ii) “*somente integrava a seara comercial da Corval, sequer lhe sendo possível apurar todas as supostas irregularidades apontadas*”³³. Diante da alegada falta de nexo de causalidade entre a conduta do acusado e as irregularidades mencionadas pela Acusação, a defesa concluiu que não haveria “*que se falar em culpabilidade, e tampouco em responsabilização*” de Luis Esteves.

65. Finalmente, a defesa solicitou dilação probatória, “[c]aso superadas as razões de mérito”, para apuração das irregularidades constantes do Termo de Acusação, “*tendo em vista a conduta de agentes outros que não o Acusado para com os fatos narrados na acusação*”, pleiteando, ainda, produção de prova documental, testemunhal e pericial técnica, a fim de verificar as origens das ordens dadas para a transferência de ações entre contas de clientes.

V. Distribuição do processo

66. Em reunião do Colegiado realizada em 04.09.2018, fui sorteado relator do presente processo.

É o relatório.

³³ Tendo em vista que o Acusado era relegado à área comercial da Corretora, sustentou que seus atos enquanto “administrador de fato” seriam atos regulares de gestão, sobre os quais recairia presunção de regularidade (vide art. 158 da Lei nº 6.404/76).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019.

Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.007133/2017-92

Reg. Col. nº 1135/18

Acusados:

Carlos Augusto Vieira Fraga

Luis Rodrigo Esteves de Souza

Lizete da Conceição

Robson Eduardo Salgueiro

Assunto:

Apurar prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários por administradores e funcionários da Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A, em suposta infração ao item I c/c o item II, alínea c da Instrução CVM nº 08/79.

Relator:

Presidente Marcelo Barbosa

Voto

1. Este processo cuida de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários¹, supostamente praticadas por administradores e funcionários da Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A, envolvendo (i) 271 Transferências de Ações² entre clientes da Corretora, de 16.04.2013 a 05.06.2014; (ii) 5 Transferências de Ações de titularidade do cliente J.O.S.F. para outros clientes da Corretora, entre 10.09.2013 e 04.10.2013; e (iii) a Alienação de 66.000 ações de

¹ Instrução CVM nº 08/79: “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.

² Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

titularidade de J.O.S.F. para terceiros, em 09.09.2013. Conforme apurado, todas essas operações foram realizadas sem a prévia autorização dos investidores envolvidos.

2. Apesar de a Acusação ter dividido esse conjunto de operações em três, havendo descrito sua configuração e apontado seus responsáveis de forma apartada nas conclusões do Termo de Acusação, parece-me que os fatos revelados neste processo levam à existência de apenas dois conjuntos de operações supostamente fraudulentas: as 271 Transferências de Ações e a Alienação das ações de J.O.S.F. Conforme reconhecido pela própria Acusação³, as 5 Transferências de Ações do cliente J.O.S.F. estão inseridas no conjunto das 271 transferências não autorizadas.

3. A esse respeito, cabe notar que o enfoque dado às operações realizadas com as ações de titularidade de J.O.S.F. parece se justificar pelo fato de que a apuração das fraudes objeto deste processo decorreu de reclamação ao MRP apresentada por J.O.S.F., conforme descrito no relatório que acompanha este voto.

4. Para o melhor entendimento deste voto, cabe esclarecer em que contexto se desenvolveram as supostas operações fraudulentas identificadas pela Acusação.

5. A Corval vivia situação de ausência de liquidez⁴, sem ter caixa próprio para arcar com suas despesas do dia a dia. Não obstante, ao longo do Período, verificou-se que a Corretora conseguiu (i) pagar suas despesas operacionais; (ii) realizar adiantamentos a diretores e agentes autônomos vinculados à Corretora; (iii) honrar compromissos com a bolsa de valores; e (iv) possibilitar que clientes realizassem certas operações alavancadas em bolsa sem que tivessem recursos para oferecer em garantia. Conforme a apuração dos fatos deixou claro, a disponibilidade de recursos foi possibilitada por mecanismo fraudulento, a seguir descrito.

6. Em um primeiro momento, era realizada a transferência de ações – custodiadas pela Corval – de determinado cliente sem sua prévia autorização (não obstante serem registradas a título de empréstimo), com o propósito de substituir valores em espécie de outros clientes então depositados na Corretora para servirem de garantia (margem⁵) de certas operações em bolsa alavancadas, pelas ações dos primeiros (“Substituições”).

³ A Acusação apresentou tabela com as 5 Transferências de Ações do cliente J.O.S.F., destacando que, “[d]as 270 transferências registradas com o motivo “Empréstimo entre as partes”, os ativos referentes a 5 transferências não retornaram ao cliente cedente” (§19 do T.A.).

⁴ A falta de liquidez da Corval foi apontada pela Acusação (§10 do T.A.), apurada pela BSM (vide Relatório BSM) e reconhecida por Luis Esteves em depoimento ao BACEN (vide transcrição constante da nota de rodapé nº 36 deste voto).

⁵ A Comissão explicou que “[a] margem é necessária em razão da posição vendida que é aberta em um dos ativos, pois tal venda ocorre a descoberto, e sendo assim, o vendedor precisa alugar os ativos no Banco de Títulos da CBLC –



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7. Como resultado de tais Substituições (i.e. dinheiro por ações) solicitadas à BM&FBovespa, os recursos então depositados em garantia eram liberados pela BM&FBovespa para a Corval, ficando disponíveis na conta corrente da Corretora para uso⁶. Finalmente, a operação fraudulenta se consumava com a apropriação dos recursos de seus clientes, os quais eram mantidos na conta corrente da própria Corretora, passando a ficar disponíveis em seu “caixa” e utilizados para diversas finalidades, como pagamento de despesas operacionais próprias e de adiantamentos a diretores e agentes autônomos vinculados à Corval (vide parágrafo 10 do T.A.).

8. Noto que não há controvérsia nos autos quanto à efetiva realização das 271 Transferências de Ações, bem como quanto à ausência de autorização dos clientes cedentes para sua realização. Além de a Corretora não ter enviado à BSM as autorizações dessas negociações, os próprios Acusados reconheceram a irregularidade⁷. Tampouco os acusados contraditaram a existência e utilização do dinheiro que esteve disponível na conta corrente da Corval ao longo do Período.

9. A segunda operação fraudulenta apontada pela Acusação – iniciada a partir da Alienação – também teria ocorrido com a intenção de gerar caixa para a Corval, havendo Luis Esteves e Carlos Fraga injustificadamente protelado a devolução dos valores obtidos com a operação não autorizada, período durante o qual puderam utilizar, em benefício da Corval, os recursos advindos da Alienação. Segundo os acusados, a Alienação teria ocorrido em razão de “erro operacional”.

I. Preliminares

10. Antes de adentrar na análise de mérito, cuidarei das preliminares arguidas por Luis Esteves, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro.

Dilação Probatória

11. Luis Esteves pleiteou dilação probatória, a fim de que pudessem ser produzidas provas documentais, testemunhais e periciais, com o propósito de verificar as origens das ordens dadas

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A CBLC requer o depósito de margem em recursos financeiros ou títulos como forma de garantir que o ativo alugado será devolvido ao dono original” (fls. 8.905, doc. SEI nº 0335988).

⁶ Sobre a liberação dos recursos de clientes da Corretora, consta do Relatório do Liquidante a informação de que “[h]avia grande número de operações de risco (BTC, Termo, Opções) garantidas por papéis pertencentes a terceiros. Ações, CDBs e Títulos Públicos eram oferecidos pela Corval em garantia daquelas operações, na maioria das vezes, sem o conhecimento dos reais proprietários, em garantia das garantias originalmente oferecidas pelos titulares das operações (em dinheiro). Referida troca ensejava devolução de margem (crédito efetuado pela Bolsa na conta da Corval mantida no Banco Liquidante), da qual a corretora se apropriava” (fls. 58, doc. SEI nº 0336012).

⁷ Essas operações irregulares foram reconhecidas por Carlos Fraga, Luis Esteves e Lizete da Conceição em depoimentos prestados ao BACEN, bem como foram novamente reconhecidas por Luis Esteves, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro em suas defesas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para a realização das operações ora analisadas, bem como para apurar eventual responsabilidade de outros agentes a respeito dos fatos narrados pela Acusação.

12. Há farto conjunto probatório nos autos a respeito das supostas operações fraudulentas apontadas pela Acusação, de modo que não entendo necessária a realização de diligências adicionais. A título de exemplo, o Processo de Origem foi instruído com base em diversos documentos enviados à CVM pela BSM e pelo BACEN, como cópias (i) do Processo MRP nº 27/2014; (ii) do Relatório de Auditoria BSM nº 067/2014; (iii) do Processo Administrativo BSM nº 09/2016; e (vi) do Relatório do BACEN.

13. Especificamente quanto à autoria das operações fraudulentas em tela, cabem dois esclarecimentos. Primeiro, que, tendo em vista os contornos da atuação sancionadora da CVM, seria inoportuno e incabível ao Relator de um processo sancionador como o presente buscar a responsabilização de outras pessoas pelas irregularidades ora analisadas, juízo acusatório que já foi exercido pela Acusação⁸, cabendo ao Colegiado analisar o caso sob a óptica e nos limites postos no Termo de Acusação.

14. Em segundo lugar, as operações fraudulentas ora julgadas não foram pontuais e não se restringem à emissão de ordens sem autorização, pelo contrário. Verificou-se a existência de operações que perduraram durante extenso período de tempo e que se desenvolveram através de uma série de etapas. Com efeito, a não participação de algum acusado na “origem das ordens” para a realização das Transferências de Ações ou na Alienação, por si só, não teria o condão de afastar sua responsabilidade. Sendo assim, afasto essa preliminar.

Ilegitimidade Passiva e Inexigibilidade de Conduta Diversa

15. Lizete da Conceição alegou que não poderia ser acusada de ter violado a Instrução CVM nº 08/1979, tendo em vista sua condição de “*empregada sujeita ao cumprimento de ordens do Diretor*” Carlos Fraga e o escopo do art. 2º da Lei nº 13.506/2017. Desse modo, pleiteou que fosse reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo deste processo. Entendo, todavia, que o argumento não merece prosperar.

⁸ Vale lembrar que as áreas técnicas têm autonomia no exercício de sua função acusatória. Conforme já me manifestei nos autos do Processo Administrativo CVM nº SP2016/19, em voto proferido em 26.02.2019, “*a área técnica tem autonomia para conduzir procedimentos de apuração e, na hipótese de reunir elementos de autoria e materialidade suficientes e, se entender cabível, formular acusação. A contrario sensu, entendendo não estarem presentes elementos aptos a justificar a instauração de um processo sancionador, cabe à área técnica a decisão sobre arquivar o processo investigativo em curso*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. A Lei nº 6.385/1976 atribui, como se sabe, competência à CVM para definir a configuração de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários⁹. Atendendo a seu mandato legal, a CVM editou a Instrução CVM nº 08 ainda em 1979, que estabeleceu os conceitos das infrações administrativas de *“criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas”*.

17. Conforme se constata da leitura da Nota Explicativa CVM nº 14/1979, esta autarquia optou por definir tais tipos administrativos de forma ampla, *“conceituando de forma propositadamente genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”*. Ademais, a Instrução CVM nº 08/1979 *“explicita serem vedadas a todos os participantes do mercado a criação de condições artificiais na negociação de valores mobiliários, a manipulação de preço, as operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas”*¹⁰, não limitando a incidência da norma a determinado grupo de regulados.

18. Pretendeu-se conferir flexibilidade ao exercício do poder de polícia da CVM, de modo a assegurar que as proibições previstas na mencionada Instrução seguissem efetivas diante do dinamismo do mercado de valores mobiliários. De fato, não seria possível prever todas as situações que poderiam ser consideradas como fraudulentas, e tampouco todas as pessoas que poderiam tomar parte nessas irregularidades.

19. Assim sendo, acolher a interpretação sugerida pela acusada iria na contramão desse raciocínio, limitando de forma excessiva e injustificada os destinatários da Instrução CVM nº 08/1979. Afinal, como visto, a norma foi editada com o propósito de abarcar todos os *“participantes do mercado de valores mobiliários”*, sendo seu texto expresso nesse sentido, bem como ao tratar dos intermediários, como a Corretora, também incluídos dentre seus destinatários.

20. Dito isso, o fato de sua atuação no mercado ocorrer por meio de uma corretora de valores mobiliários não pode afastar sua responsabilidade por participação em ilícitos. As atribuições desempenhadas por Lizete da Conceição no âmbito da Corval eram diretamente ligadas à execução de operações com valores mobiliários de clientes, tanto que, conforme será analisado em maior

⁹ “Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) II - definir: (...) b) a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não equitativas na distribuição ou intermediação de valores”.

¹⁰ Grifou-se.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

detalhe adiante, o início de determinadas Transferências de Ações se deu por meio de atos por ela pessoalmente praticados.

21. A corroborar com esse entendimento, destaco que em julgado recente, o Colegiado acompanhou o posicionamento do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no sentido de que *“as infrações previstas na Instrução CVM nº 08/1979 não exigem qualquer característica especial do autor da infração, podendo também ser praticadas por empregados de corretoras de valores mobiliários.”*¹¹

22. Na mesma linha, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro sustentam que incidiria sobre eles a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, dado que ambos teriam aprovado as Transferências de Ações no Sistema sob ordens de seu superior hierárquico, Carlos Fraga. Nesse sentido, Lizete da Conceição alegou que *“não há como imputar ao empregado a responsabilidade pelo cumprimento de ordens, visto que inexistente culpabilidade”* e Robson Salgueiro destacou que *“o empregado está em uma relação de dependência e obediência em relação ao superior hierárquico, não sendo razoável que se espere dele a objeção das ordens que recebe”*.

23. A prevalecer a visão dos acusados, estaria sendo criada uma indevida proteção a empregados envolvidos em operações fraudulentas juntamente com seus superiores hierárquicos, valendo aqui o mesmo esclarecimento feito acima sobre os destinatários da Instrução CVM nº 08/1979. Afinal, a existência de eventual subordinação não autoriza a prática de fraudes no âmbito do mercado de capitais. No caso de Lizete da Conceição, não se pode deixar de notar que a defendente demonstra a seu superior hierárquico estar incomodada com sua participação no esquema engendrado, justamente por saber se tratar de conduta irregular – e no entanto se satisfaz com apenas um ajuste: o uso da senha de Carlos Fraga para executar as operações, como se isso pudesse ter o condão de tornar sua conduta aceitável.

24. Não obstante a presente conclusão pela possibilidade de Lizete da Conceição e Robson Salgueiro serem acusados e condenados pela prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, vale a ressalva de que o grau de envolvimento das pessoas ora acusadas nas ilicitudes identificadas, analogamente ao que ocorre na esfera penal quando há concurso de agentes,

¹¹ Trecho do voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2016/7486, julgado em 18.06.2019, acompanhado pela unanimidade do Colegiado. Ainda sobre o tema, destaco que o Colegiado também já condenou auxiliar do departamento comercial por infração ao item I c/c item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979, a despeito da possível existência de vínculo trabalhista com a corretora, no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 22.11.2016, de relatoria do então diretor Pablo Renteria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

será levado em consideração no momento da aferição de sua culpabilidade e, por conseguinte, na individualização e fixação das penalidades pelo Colegiado.

Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório

25. Robson Salgueiro alegou que *“recebeu uma citação defeituosa, que severamente lhe prejudica os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa”*, tendo em vista que o ofício que lhe foi entregue não se encontrava completo¹². Sendo assim, pleiteou o reconhecimento da nulidade da citação, com devolução de prazo para aditamento da defesa.

26. Em primeiro lugar, entendo que não houve qualquer prejuízo à elaboração da peça de defesa de Robson Salgueiro. Conforme cópia da citação apresentada pelo próprio acusado, constavam do documento todas as informações essenciais para que Robson Salgueiro pudesse tomar conhecimento dos fatos a ele imputados neste processo sancionador e pedir vista dos autos¹³, contendo inclusive os dados de contato da Coordenação de Controle de Processos Administrativos – CCP desta CVM¹⁴.

27. Assim, Robson Salgueiro teve oportunidade de tomar conhecimento da integralidade do Termo de Acusação e dos autos deste processo – como de fato o fez em 20.03.2019¹⁵ –, de modo que não consigo identificar qualquer prejuízo aos direitos de ampla defesa e contraditório do acusado¹⁶.

28. Luis Esteves, por sua vez, alegou que os referidos princípios não teriam sido observados neste processo pela falta de individualização de sua conduta, argumentando que a Acusação teria adotado critério de responsabilização objetiva, não tendo apontado como teria se dado sua participação nas operações fraudulentas ora analisadas ou os fatos que justificaram a imputação.

¹² Teriam sido enviadas apenas as fls. 1, 13, 14 e 15 da Intimação nº 61/2018-CVM/SPS/CCP (doc. SEI nº 0475801).

¹³ A título de exemplo, constam as seguintes informações na intimação apresentada pelo acusado em sua defesa: (i) os números físico e eletrônico deste PAS; (ii) a identificação do acusado; (iii) o prazo para apresentação de defesa; (iv) a possibilidade de propor termo de compromisso; (v) a forma de comunicação dos atos e termos processuais; (vi) o contato da CCP para o envio de solicitações e informações; (vii) a íntegra dos capítulos IV (“Das Responsabilidades”), V (“Da Proposta de Comunicação ao Ministério Público Federal”) e VI (“Das Considerações Finais”) do Termo de Acusação.

¹⁴ Consta da citação a seguinte informação: *“Por se tratar de Processo Eletrônico, as solicitações e/ou informações deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail ccp-consultas@cvm.gov.br ou pelos tels. (21) 3554-8582/8590”*.

¹⁵ Nessa data foi encaminhada cópia integral digitalizada deste PAS ao acusado (doc. SEI nº 0466049).

¹⁶ Nesse ponto, embora o acusado tenha alegado *“desatenção aos ditames impostos pelos artigos 19 e 20”* da Lei nº 13.506/17, que regulam as citações nos processos administrativos, Robson Salgueiro não especificou em sua defesa quais informações previstas nos incisos do referido art. 20 não estariam presentes na citação enviada pela área técnica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Desse modo, pleiteou a declaração de nulidade do Termo de Acusação. Essa preliminar tampouco merece acolhida.

29. Não há dúvidas de que toda acusação formulada pela CVM tem que permitir ao acusado identificar qual conduta praticada levou a Autarquia a perseguir sua responsabilização, com a devida indicação dos dispositivos supostamente infringidos, nos termos do disposto no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008. Sem isso, o acusado terá seu direito de defesa comprometido, o que seria incompatível com os princípios que regem o processo administrativo, previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/1999¹⁷ e o nosso ordenamento jurídico como um todo (vide CF/1988).

30. Entretanto, neste caso, parece-me que a individualização da conduta de Luis Esteves restou suficientemente especificada no Termo de Acusação, tendo em vista que a Acusação descreveu os fatos que o envolviam nas operações fraudulentas, indicou aonde estariam as correspondentes provas¹⁸, bem como apontou as normas que teriam sido violadas. Com efeito, pude exitosamente examinar como se deu a participação do acusado no grave ilícito ora analisado¹⁹.

31. Pelo exposto, afasto as preliminares suscitadas de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, indeferindo os pedidos de declaração de nulidade da acusação feitos por Robson Salgueiro e Luis Esteves.

Qualificação como Administrador de Fato

32. Luis Esteves se insurgiu, ainda, contra sua qualificação como administrador de fato da Corval, alegando que seria mero preposto da Corretora, atuando por meio de mandato que poderia ser revogado a qualquer momento, bem como que “*prestava contas ao Sr. [O.G.] – controlador da Corretora e principal player à frente de suas operações*”, sem autonomia no exercício de suas funções. O exame dos autos não permite que tal pleito seja acolhido.

33. Administradores e não-administradores têm, como se sabe, diferentes competências e graus de autonomia e discricionariedade no exercício de suas funções em dada entidade²⁰. Via de regra,

¹⁷ “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

¹⁸ Foi juntado aos autos extenso conjunto probatório, como depoimentos prestados ao BACEN, relatórios de auditoria da BSM, e-mails, bem como diversos outros documentos mencionados no relatório que acompanha este voto.

¹⁹ Vide parágrafo 66 e seguintes deste voto.

²⁰ Entendo que o raciocínio ora exposto pode ser aplicado tanto àqueles que atuam como administradores de fato de corretoras, como a Corval, quanto no âmbito de outras entidades, como companhias abertas, bancos e fundos de investimentos. Afinal, em todos os casos há prática de atos de gestão e administração por indivíduos que não seguiram todos os trâmites legais ou regulamentares para tanto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a alçada dos administradores é conferida pela lei e pelo estatuto social, enquanto que funcionários e mandatários atuam dentro de limites estabelecidos pela administração, refletidos em seus contratos de trabalho ou nos instrumentos de mandato. Contudo, há também a situação anômala do chamado administrador de fato que, inobstante não ter sido indicado de acordo com a lei e o estatuto, assume tal posição por via transversa, equiparando-se em termos de poderes, atribuições e alçada aos demais administradores de direito²¹.

34. Em reconhecimento a essa realidade, e de forma a evitar a consagração de uma perigosa lacuna, há muito se estabeleceu o entendimento de que a responsabilidade de tais administradores de fato deve ser apurada tal como se tratasse de administradores regularmente investidos. Nesse sentido já se posicionou a doutrina quando tratando de administradores de fato de sociedades anônimas²²:

*“...se concluir que somente aqueles que forem legalmente investidos respondem como administradores, pelos seus atos, em muitos casos, **se estaria premiando a fraude**. Mais do que isso, se estaria incentivando a que companhias passassem a ter administração composta por fantoches, enquanto os verdadeiros dirigentes estariam a salvo de qualquer consequência adversa da respectiva gestão. Ora, é sabido que, hodiernamente,*

²¹ Nesse sentido, ver a seguinte manifestação de voto do ex-Presidente Marcelo Trindade, no âmbito do PAS CVM nº 34/00, j. em 16.09.2004: “*Quanto ao senhor [J.M.S.], considerando-se que era funcionário da Bamerindus DTVM, com vínculo empregatício e carteira assinada, acompanho o voto do Diretor Relator no sentido de que o fato de ser ele, efetivamente, o responsável pela gestão do fundo, por delegação do Diretor Responsável, não constitui em si mesma conduta punível. Consta dos autos declaração do senhor [M.A.M.], diretor responsável pela gestão dos fundos, sustentando ‘que exerceu a administração do fundo com autorização da CVM e que não agiu de má-fé por ser de conhecimento público que o senhor [J.M.S.] administrava os fundos de ações do Bamerindus’.* **Se o Senhor [J.M.S.] não fosse empregado do Banco, a situação mudaria completamente de figura, dado que, neste caso, teríamos alguém como administrador de fato de um fundo de investimentos, sem estar sob a supervisão, e portanto sob a responsabilidade, do diretor responsável.**” (grifou-se)

²² A sujeição dos administradores de fato ao mesmo regime jurídico dos administradores de direito, para fins de responsabilização, também é reconhecida em vários outros campos do direito brasileiro, como o direito penal, falimentar e civil, bem como no direito comparado. Nesse sentido: (i) “[A] mera designação nos documentos sociais ou no organograma da companhia será irrelevante se não corresponder ao seu exercício fático. Para fins de responsabilidade penal, mais valerá o exercício de fato do que a designação em documentos societários ou em contrato de trabalho. Não por outra razão, para fins de responsabilidade penal por omissão, o administrador de fato é tão administrador quanto o legalmente designado e o fundamento legal da sua posição de garantidor se encontrará seja na alínea b, seja, eventualmente, na c, do § 2º, do art. 13, CPB.” (V. ESTELLITA, Heloisa. *Responsabilidade penal dos dirigentes das empresas por omissão*. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 130/132); (ii) “no Direito Comparado de sociedades, aponta no sentido de tornar extensíveis as responsabilidades legais aplicáveis aos administradores a outros indivíduos que, sem ocupar cargos formais dentro da companhia, exerçam atividades positivas de administração ou gestão.” (VILLAMIZAR, Francisco Reyes. *Responsabilidade dos Administradores nas Sociedades por Ações Simplificada*. In: *Revista de Direito Mercantil*, vol. 155/156. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 122); e (iii) “[I]a situation des personnes qui dirigent la société sans investiture correcte doit être examinée puisqu’elles encourent souvent une responsabilité identique à celle des dirigeants de droit.” (SCHOLASTIQUE, Estelle. *Le Devoir de Diligence des Administrateurs de Sociétés*. Bibliothèque de Droit Privé Tome 302. p. 14).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*o direito, mais e mais vem privilegiando a essência, vis-à-vis a aparência.”*²³ (grifou-se)

35. Este Colegiado já analisou a possibilidade de a CVM julgar e sancionar administradores de fato em mais de uma ocasião. A partir da análise dos precedentes encontrados, verifica-se a existência de determinados requisitos para a caracterização de um administrador de fato, a serem comprovados pela Acusação²⁴, bem como para seu enquadramento como destinatário de determinada norma.

36. Ante o entendimento esposado pelo Colegiado, bem como o posicionamento doutrinário sobre o tema, entendo que, para a caracterização de determinada pessoa como administrador de fato, faz-se necessário verificar no caso concreto a existência, em base contínua, de poderes de gestão na entidade típicos de um administrador, o que se pode verificar, por exemplo, por meio de: (i) realização de atos comissivos de direção, administração ou gestão (não bastando condutas omissivas); (ii) as quais sejam exercidas com independência e discricionariedade (sem seguir ordens); e (iii) de modo constante (como se tivesse um período de mandato a cumprir)²⁵. No caso sob exame há, a meu ver, provas robustas que confirmam a presença desses três elementos.

²³ Vide PAULIN, Luiz Alfredo. *Administrador de Fato nas Sociedades por Ações*. In: Revista de Direito Mercantil, vol. 130. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116. Nessa mesma obra, Luiz Alfredo Paulin também destacou que “a lei, ao atribuir responsabilidade ao administrador da companhia, não pretendeu atingir exclusivamente alguém que ostenta um determinado cargo. Evidentemente, ela pretendeu conferir responsabilidades àqueles que têm o poder de determinar os destinos do ente, àqueles que (...) dão vida à sociedade, fazendo-a funcionar. Desse modo, aqueles que dirigem um determinado ente, determinando o destino deste, devem ser responsáveis pelos atos que praticam. Sublinhe-se que, para fins de responsabilidade, pouco importa se o administrador de fato foi conduzido a esta condição em virtude de atos culposos ou dolosos. Ostentando esta condição, o mesmo terá regime jurídico, em termos de responsabilidade, idêntico ao dos administradores de direito. A responsabilidade do administrador de fato, destaque-se, é reconhecida por toda doutrina e jurisprudência” (p. 108).

²⁴ Vide trecho do voto vencedor do ex-diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, no âmbito do PAS CVM nº 18/99, j. em 02.08.2001 a seguir transcrito: “No tocante ao Sr. [C.H.R.], tem-se que a Comissão de Inquérito reconheceu-o como verdadeiro administrador de fato. O Defendente alega ser um mero funcionário do Banco GNPP, que, em cumprimento de ordens, teria apenas firmado o contrato em questão, não tendo participado de outros atos relativos a tal contrato. Apesar de os fatos comprovados nos autos mostrarem realidade bastante diversa disso, ou seja, que o Defendente, além do contrato acima citado, firmou também instrumentos de mútuo entre o Aeros e a GNPP Administradora de Negócios Ltda., bem como várias correspondências em que informava a posição da suposta carteira de ações do Aeros, de fato, **a Comissão de Inquérito, infelizmente, não logra efetivamente comprovar que o Defendente detinha amplos poderes de gestão relativamente às sociedades do grupo GNPP, notadamente no Banco GNPP S.A.. Tal comprovação é indispensável para que se reconheça a figura do administrador de fato, sendo necessário, pois, o acolhimento da preliminar no tocante ao Sr. [C.H.R.]**.” (§15). Luiz Antonio de Sampaio Campos também se manifestou nesse sentido em obra doutrinária, nos seguintes termos: “[O]s deveres e responsabilidades previstos nessa seção são aplicáveis apenas aos administradores das companhias, não se aplicando a outras pessoas que exerçam atividades na companhia, ressalvado a situação do administrador de fato, que pode ser responsabilizado como administrador”. CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. *Deveres e Responsabilidades. Conselho de Administração e Diretoria*. In: Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 798.

²⁵ Nesse sentido, “o administrador de fato é alguém que, a despeito de não estar formalmente titulado, gere os negócios da sociedade. Para que alguém possa ser tido como administrador de fato, é necessário que este não ocupe formalmente a posição de administrador de direito da sociedade. Além disso, é preciso que o mesmo: (a) realize uma atividade



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Em primeiro lugar, pelas provas constantes dos autos, me parece claro que o acusado exerceu de modo constante a atividade de administrador da Corretora de março de 2013 até agosto de 2014 – i.e., aproximadamente desde sua eleição como diretor da Corval (não homologada) até a liquidação extrajudicial da Corval, com autonomia e independência. Luis Esteves se posicionou no topo da hierarquia organizacional da Corval, (i) assinando contratos na qualidade de Presidente da Corretora; (ii) informando ser o Diretor Presidente em seu cartão de visitas; e (iii) figurando como Presidente em organograma enviado pelo setor de marketing a funcionários em 06.08.2013.

38. No mais, o próprio acusado reconheceu para o BACEN que “*comandava*”²⁶ a Corval durante tal período, de modo que seu argumento de que seria subordinado a O.G. tampouco se mostra convincente. A esse respeito, destaco que o contador da Corretora à época dos fatos, C.M.G., declarou em depoimento que Luis Esteves comandou a Corval a partir de março de 2013, tendo afirmado “*que o Sr. [O.G.] não mais tinha participação no comando da Corval, tendo-o entregue ao Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza a partir de março/2013*”²⁷ (§35 do relatório). Na mesma linha, o gerente financeiro à época dos fatos, R.B., afirmou perante ao BACEN que “*Rodrigo Souza era quem, de forma geral, comandava a Corval, exatamente como previsto no organograma comunicado aos funcionários*” (§35 do relatório).

39. Outros 5 funcionários da Corretora também apresentaram declarações similares ao BACEN, em 04 de setembro de 2014, afirmando que “*o Sr. Luis Rodrigo Esteves de Souza exerceu o cargo de Diretor Presidente e Controlador da Corval Corretora de Valores S/A de março/2013 a agosto/2014, sendo o responsável pela gestão plena dos negócios da empresa, ditando as diretrizes negociais e organizacionais, inclusive com as determinações sobre pagamentos, resgates de clientes, fechamento de câmbio, bem como imposições para pagamentos de contas atípicas ao negócio da Corretora*” (§27 do relatório).

40. Ante o exposto, o argumento da defesa de que o acusado seria um mero mandatário não merece prosperar. Pelo contrário, a própria leitura das procurações outorgadas a Luis Esteves (vide notas de rodapé nº 19 e nº 20 do relatório) denotam a amplitude e característica de gestão dos

positiva; (b) de direção, administração ou gestão; (c) exercida com total independência; e (d) de modo constante”. V. PAULIN, Luiz Alfredo. *Administrador de Fato nas Sociedades por Ações*. In: Revista de Direito Mercantil, vol. 130. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 108.

²⁶ Aproveito para transcrever trecho do depoimento prestado por Luis Esteves ao BACEN: “*De forma geral, quem comandava a Corval após sua entrada na corretora? Respondeu que eram o próprio depoente, [L.A.N.O.], Carlos Fraga e [M.A.M.]*” (fls. 4.615, doc. SEI nº 0335884).

²⁷ C.M.G. também declarou que “*a partir do momento em que Luis Rodrigo assumiu a empresa (março/2013), este era responsável por toda a movimentação financeira e administrativa*” (§35 do relatório).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

poderes concedidos, tendo tais documentos servido para de certa forma tentar formalizar uma verdadeira delegação de poderes. Ocorre que tal delegação não encontra respaldo legal, devendo ser severamente coibida²⁸. O uso de procurações, a meu ver, foi o artifício encontrado pelo acusado para poder atuar em nome da Corretora, quando o BACEN decidiu não homologar sua eleição como diretor superintendente da Corval ocorrida em assembleia realizada em 06.02.2013.

41. Pelo exposto, entendo que a preliminar suscitada pelo acusado não merece acolhida.

II. A Operação Fraudulenta envolvendo as 271 Transferências de Ações

II.1. Materialidade

42. Conforme mencionado, este processo trata da suposta realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, irregularidade prevista no item I c/c item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979, definida como *“aquela em [que] se utiliz[a] ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”*.

43. No meu entender, no que toca à operação fraudulenta envolvendo as 271 Transferências de Ações, todos os elementos necessários para sua caracterização estão satisfatoriamente evidenciados nos autos, conforme detalhadamente exposto no relatório que acompanha este voto e nos parágrafos abaixo.

44. Não há controvérsia sobre a intenção de se utilizar as Substituições para a geração de caixa para a Corretora nem tampouco sobre a efetiva obtenção de vantagem ilícita para o intermediário por meio da operação fraudulenta já descrita (vide parágrafos 5º a 8º). Nesse tocante, observo que é pacífico o entendimento do Colegiado no sentido de que basta que o acusado tenha tido a intenção – ou assumido o risco – de obter vantagem ilícita para si ou terceiros²⁹, não sendo requisito do tipo administrativo a efetiva obtenção de benefícios³⁰. Sendo assim, aproveito desde já para afastar o argumento utilizado por Lizete da Conceição e Robson Salgueiro de que não teriam recebido nenhum benefício a partir da realização das operações.

²⁸ Sobre esse ponto, destaco que, a meu ver, a existência de um administrador de fato em determinada entidade denota a existência de infração tanto por parte do administrador de fato propriamente dito, quanto por parte daquele(s) que autorizaram ou ao menos permitiram sua atuação irregular. Não obstante tal ponderação, tais questões estão fora do objeto deste processo.

²⁹ Nos termos da Instrução CVM nº 08/1979, a finalidade de obter vantagem pode ser direcionada ao intermediário ou a terceiros. Conforme PAS CVM nº 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22.01.2019.

³⁰ PAS CVM nº 05/2008, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 12.12.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

45. Por outro lado, vale destacar que há fortes evidências nos autos comprovando a ocorrência de uma série de transferências de recursos (via TED) para empresas ligadas a Luis Esteves no Período (vide parágrafo 66 e seguintes), o que denota que não apenas a Corval foi direta e indevidamente beneficiada com a operação (e os acusados indiretamente beneficiados), mas também Luis Esteves auferiu vantagem particular.

46. Para completar, tanto os clientes titulares dos valores mobiliários mantidos em custódia na Corval quanto aqueles detentores dos recursos movimentados não tinham ciência do que estava ocorrendo, tampouco autorizaram operações de empréstimo a título gratuito.

47. Ante o exposto, entendo que foram preenchidos todos os três elementos considerados pelo Colegiado³¹ como necessários à caracterização da infração prevista no item I c/c item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979, pois restou demonstrada:

- i. a utilização de ardil ou artifício, consistente na realização de transferências não autorizadas de valores mobiliários sob custódia da Corval, de determinados clientes para outros, classificados pela Corretora como se fossem empréstimos entre as partes;
- ii. a indução ou manutenção de terceiros em erro, pois os clientes da Corval não tinham ciência das Transferências de Ações, acreditando que as ações mantidas sob custódia da Corretora permaneciam sob sua titularidade e disponibilidade; e
- iii. a intenção de obter vantagem ilícita (para a Corretora e para Luis Esteves), tendo em vista que as Substituições tinham como finalidade a possibilidade de utilização, por parte da Corretora e de seus diretores, dos valores depositados pelos clientes a título de garantia para fins diversos.

II.2. Autoria

48. Constatada a materialidade da infração apontada pela SMI, passo a analisar a participação dos Acusados na operação fraudulenta.

49. Há provas nos autos suficientes para demonstrar a participação direta de (i) Carlos Fraga, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro na execução das Transferências de Ações, tendo em vista que foram os responsáveis por aprová-las no Sistema “*Histórico de Custódia de Ativos – HCA*” da

³¹ Conforme PAS CVM RJ2015/9909, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 05.09.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

BM&FBOVESPA³²; e (ii) de Luis Esteves tanto na primeira “etapa” da fraude, pois foi um dos responsáveis por aprovar a estratégia das Substituições junto à diretoria da Corval, quanto na segunda “etapa” da fraude, na medida em que se apropriou diretamente dos valores que ficaram disponíveis na conta da Corretora. Resta, portanto, analisar a fundo as evidências encontradas, a fim de concluir se são suficientes para a formação de meu livre convencimento motivado.

i. Carlos Fraga

50. Carlos Fraga não apresentou defesa e tampouco se manifestou até a presente data. Analisando o conjunto de elementos reunidos no processo, concluo que são suficientes para demonstrar as infrações imputadas pela Acusação a este acusado. Considero que Carlos Fraga possui especial envolvimento nas operações ora analisadas, pois, sendo diretor estatutário à época dos fatos³³, demonstrou detalhado conhecimento sobre o mecanismo de Substituição quando perguntado pela Comissão de Inquérito do BACEN, inclusive atestando que nem todos os clientes que tiveram suas ações cedidas consentiam com as Transferências de Ações³⁴.

51. Adicionalmente, Carlos Fraga (i) aprovou, diretamente no Sistema, 137 das 271 Transferências de Ações (entre 06.01.2014 e 05.06.2014) por meio de seu *login*; (ii) reconheceu em depoimento que “a atuação direta do Sr. Rodrigo no pagamento de contas pessoais” teria sido uma das “principais causas da quebra da Corval” (fls. 4.599, doc. SEI nº 0335884), respaldando a tese acusatória de que tinha conhecimento da utilização indevida de recursos da Corretora em benefício de Luis Esteves³⁵; e (iii) foi apontado pelos demais acusados como o responsável por solicitar a execução das demais Transferências de Ações³⁶.

³² Das 271 Transferências de Ações, Robson Salgueiro aprovou 44 operações, realizadas nos dias 31.05.2013, 04.06.2013 e 05.06.2013; Lizete da Conceição aprovou 90 operações, realizadas entre 16.04.2013 e 04.10.2013; e Carlos Fraga aprovou 137 operações, realizadas entre 06.01.2014 e 05.06.2014.

³³ Carlos Fraga figurou como diretor estatutário da Corval, responsável pelas Instruções CVM nº 301/1999, nº 497/2011 e nº 505/2011 a partir de 03.06.2013, havendo permanecido no cargo até a liquidação da Corretora.

³⁴ Confira-se a transcrição de trecho de seu depoimento: “*Em que consistia esses procedimentos [de substituição de garantias]? Respondeu que o cedente das ações transferia suas ações para o cliente que estava em risco internamente, sem passar pela bolsa, os clientes cediam as ações mediante autorização, entretanto, nem todos o faziam; que o backoffice da Corval na pessoa de Lizete da Conceição, Robson Salgueiro e [R.] efetuavam essas substituições;*” (grifos meus, fls. 4.598, doc. SEI nº 0335884).

³⁵ Analisarei os benefícios de Luis Esteves no parágrafo 66 e seguintes deste voto.

³⁶ Luis Esteves afirmou em depoimento ao BACEN “*QUE Carlos Fraga resolvia os problemas encontrados no fluxo de caixa, incluindo problemas relacionados à falta de liquidez da corretora; QUE Carlos Fraga recorria a um artifício não bem compreendido pelo depoente; QUE o depoente sabe explicar, em síntese, que a operação consistia em disponibilizar ações ou títulos de clientes (que até a última auditoria da Bolsa BSM em 2013, com conhecimento dos clientes) para cobrir margens; QUE bolsa debita às 10h e credita às 16hs, esse intervalo é chamado de janela de margem; QUE durante essa janela, é possível que ocorra falta de liquidez ao longo do dia e para garantir a liquidez recorria-se a papeis de clientes para cobrir essa falta de liquidez momentânea diária*” (fls. 4.616, doc. SEI nº 0335884). Lizete da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

52. A título ilustrativo, a acusada Lizete da Conceição juntou aos autos cópia de e-mail enviado por Carlos Fraga para a equipe de custódia em 07.11.2013, por meio do qual solicitou “*transferir as ações da carteira geral do cliente [A.M.], para a carteira de garantia dos seguintes clientes da HPN 8019, 8746, 7878 e 8720*” (doc. SEI nº 0359467)³⁷.

53. Ante o exposto, entendo que Carlos Fraga teve participação ativa e central nas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários ora analisadas, ao aprovar e solicitar a realização das Transferências de Ações sem o consentimento dos clientes da Corretora, bem como as subsequentes Substituições e, por fim, ter permitido e consentido com a utilização indevida de ativos e recursos pertencentes a clientes da Corretora, atuando em evidente infração à Instrução CVM nº 08/1979.

ii. Lizete da Conceição e Robson Salgueiro

54. No caso concreto, Lizete da Conceição e Robson Salgueiro tiveram participação direta nas Transferências de Ações, tendo em vista que, das 271 operações analisadas, 90 foram aprovadas por Lizete da Conceição entre 16.04.2013 e 04.10.2013 e 44 foram aprovadas por Robson Salgueiro nos dias 31.05.2013, 04.06.2013 e 05.06.2013.

55. Efetivamente, a principal controvérsia que se coloca neste processo em relação à responsabilização de Lizete da Conceição e Robson Salgueiro diz respeito à ciência destes acusados sobre a ilicitude das Transferências de Ações por eles aprovadas e da intenção igualmente ilícita por detrás de sua realização.

56. Isso porque, caso os acusados tenham registrado as operações no Sistema sabendo da ausência de consentimento dos clientes da Corretora, restará comprovado o dolo em sua conduta, na medida em que teriam assumido conscientemente o risco de ludibriar e lesar esses investidores e beneficiar a Corretora. A esse respeito, destaco que, conforme entendimento prevalecente do

Conceição declarou em sua defesa que: “*Ao contrário das conclusões extraídas do presente processo administrativo, Lizete, em momento algum, teve ciência inequívoca da fraude realizada pelo sr. Carlos Augusto Vieira Fraga*” (fls. 06, doc. SEI nº 0522739). Ademais, em resposta à CVM durante a fase de instrução deste processo, Lizete da Conceição afirmou que “[a]s atividades questionadas não eram fruto de iniciativa da equipe responsável pela Custódia. Tinha, também, conhecimento de referidos fatos, a Diretoria e o Diretor Carlos Augusto Vieira Fraga, é que instruía a equipe da necessidade de execução das atividades citadas (anexo documento de comprovação)” (doc. SEI nº 0359467). A defesa de Robson Salgueiro também contém afirmações no mesmo sentido (doc. SEI nº 0475801).

³⁷ Na mesma linha, consta dos autos um segundo e-mail, enviado pelo acusado no dia 12.11.2013, com o assunto “*Débito de Margem adicional de garantia*”, no qual Carlos Fraga solicitou debitar “*margem adicional de garantia dos clientes*” listados em tal e-mail (fls. 7.223, doc. SEI nº 0335954).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Colegiado, basta a comprovação de dolo eventual para que seja possível a responsabilização administrativa pela prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários³⁸.

57. Dito isso, constam dos autos provas suficientes para demonstrar que Lizete da Conceição assumiu o risco de participação em atividade irregular relacionada com as Transferências de Ações, ao menos a partir de setembro de 2013, valendo destacar o conteúdo do depoimento prestado pela própria acusada ao BACEN³⁹. Em síntese, a acusada reconheceu que passou a “desconfiar” que as operações solicitadas por Carlos Fraga não contavam com o consentimento dos clientes da Corretora e que, percebendo o aumento da quantidade dessas operações, solicitou a senha pessoal de Carlos Fraga, de modo que fossem aprovadas em nome de seu superior.

58. É evidente que sua conduta teve intuito de esconder sua participação no registro das Transferências de Ações e, ademais, sua conivência com a fraude capitaneada por Carlos Fraga. Com efeito, não merece prosperar o argumento de defesa apresentado por Lizete da Conceição de que não teria “ciência inequívoca” da fraude.

59. Todavia, o mesmo não ocorre em relação a Robson Salgueiro. Buscando comprovar a participação dolosa do acusado na fraude, a Acusação destacou no Termo de Acusação depoimento prestado por Lizete da Conceição à CVM em 04.09.2017 (§58 do T.A.). Quando perguntada pela SMI sobre o grau de conhecimento de Robson Salgueiro em relação (i) à realização das Transferências de Ações sem o consentimento dos clientes; e (ii) à apropriação ilícita de recursos de clientes da Corretora através dessas operações, com o propósito de utilizá-los como se fossem

³⁸ Sobre o assunto, transcrevo trecho do voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, relativo ao PAS CVM nº 02/2013, j. em 22.01.2019: “Não obstante, entendo que cabe analisar (i) se a conduta de realizar operação fraudulenta prevista na Instrução CVM nº 08/1979 nos termos apontados pela Acusação pode ser punida a título de dolo eventual e, (ii) em caso afirmativo, se há provas suficientes de que a conduta de [J.C.O.] preencheu os requisitos para tanto. Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro prevê genericamente o dolo eventual como a conduta de quem assume o risco de produzir o resultado (artigo 18, I, do Código Penal). O dolo eventual é equiparado ao dolo direto. No âmbito da CVM, a questão já foi analisada em diversos casos, tendo o Colegiado fixado entendimento de que é admissível condenação por realização de operação fraudulenta, em infração ao item II, “c” da Instrução CVM nº 08/1979, com base em dolo eventual”. Também nesse sentido, ver PAS CVM nº 05/2008, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 12.12.2012.

³⁹ Confira-se transcrição de trecho do depoimento de Lizete da Conceição: “QUE a partir de setembro de 2013, a depoente percebeu que o Diretor Carlos Augusto Fraga solicitava à custódia a execução de transferência de ações de um cliente para o outro, ou seja de titularidades diferentes, operações chamadas de empréstimos entre as partes; QUE a depoente requereu ao diretor Carlos Fraga o documento que comprovasse a autorização do cliente para as transferências referidas, entretanto, o Diretor Carlos Fraga não repassava a documentação com a assinatura do cliente à depoente para adequado arquivamento; QUE quando percebeu que o volume dessas operações em desacordo com as normas do mercado aumentaram, a depoente se recusou a utilizar a própria senha e solicitou a senha pessoal do Carlos Fraga para a realização das operações ordenadas por esse mesmo diretor; QUE Carlos Fraga autorizou ao setor de informática a fornecer a senha pessoal dele à depoente” (fls. 4.008, doc. SEI nº 0335878).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“caixa” da Corval, Lizete da Conceição afirmou que Robson Salgueiro tinha conhecimento de todos esses fatos (doc. SEI nº 0359467).

60. A meu ver, a Acusação deveria ter apresentado elementos adicionais que permitissem ao julgador alcançar uma conclusão segura a respeito do conhecimento deste acusado quanto a ilicitude das Transferências de Ações⁴⁰. Ainda que o referido depoimento levante suspeita quanto ao envolvimento de Robson na fraude identificada, não é capaz de satisfazer o grau probatório necessário para fundamentar sua condenação por infração à Instrução CVM nº 08/1979.

61. Nessa linha, entende o Colegiado que apenas será possível haver condenação com base em prova indiciária caso haja indícios veementes, múltiplos, convergentes, concatenados e concludentes⁴¹. Nos termos do voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, julgado em 18.08.2005, *“não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar”*.

62. Devo lembrar, ainda, que a realização de operação fraudulenta é infração considerada grave para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, bem como pode constituir ilícito penal nos termos do art. 27-C da mesma Lei. Por isso, é necessário que os autos sejam instruídos com provas que permitam ao julgador superar as dúvidas relacionadas à ilicitude da conduta do acusado.

63. Considerando que a Acusação não conseguiu comprovar, seja através de provas cabais, seja através de um conjunto robusto de indícios, o conhecimento de Robson Salgueiro a respeito da ilicitude das Transferências de Ações, não vejo como afastar o argumento de defesa de que a conduta deste acusado (que aprovou operações não autorizadas no Sistema) *“não estaria revestida de dolo nem de culpa”*, razão pela qual não há como condená-lo no caso concreto. É fundamental, em situação como a presente, que se tenha claro que a apreciação ora realizada se dá em contexto de formação de convicção de possível juízo condenatório, o que, com o perdão pelo truísmo, desautoriza qualquer conclusão que não esteja plenamente amparada por conjunto fático-probatório suficiente.

⁴⁰ O argumento trazido pela defesa de Robson Salgueiro – de que era da *“ordinariedade de sua função na corretora”* realizar operações – representa mais um indício de que não teria conhecimento da ilicitude das operações.

⁴¹ Conforme PAS CVM nº RJ2014/7352, PAS CVM nº 24/00, PAS CVM nº 15/04, PAS CVM nº 24/05, PAS CVM nº RJ2002/2405, PAS CVM nº 11/08, PAS CVM nº 13/09 e PAS CVM nº RJ2011/3823.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

64. Com efeito, entendo que restou provado nos autos, no mínimo, o dolo eventual de Lizete da Conceição, ao aprovar 90 operações sabendo da ausência de autorização dos clientes da Corretora. Por outro lado, não foram apresentados indícios e provas suficientes para se chegar à mesma conclusão em relação ao Robson Salgueiro.

65. Pelo exposto, entendo que Robson Salgueiro não pode ser condenado pela acusação a ele imputada, por ausência de provas. Por outro lado, Lizete da Conceição deve ser condenada por infração à Instrução CVM nº 08/1979. Não obstante, a existência de subordinação de Lizete da Conceição a Carlos Fraga e, consequentemente, seu envolvimento indireto na fraude serão considerados na dosimetria de sua pena, tendo em vista o menor grau de reprovabilidade que recai sobre sua conduta, quando comparado com o dos demais acusados.

iii. Luis Esteves

66. Luis Esteves alegou que não teria autorizado a execução, ou aprovado diretamente no Sistema nenhuma das Transferências de Ações, bem como que não teria exercido qualquer influência “[q]uanto aos fatos e negócios sob investigação e os supostos desvios sob análise”, posto que sua atuação se limitaria à área comercial da Corval. Ademais, o acusado argumentou que não haveria nexos de causalidade entre sua conduta e as supostas operações fraudulentas e, consequentemente, não haveria que se falar em culpa ou responsabilização.

67. Ocorre que as alegações do acusado não encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos. Em depoimento prestado ao BACEN, Luis Esteves reconheceu que “comandava” a Corval no Período, que tinha conhecimento dos procedimentos de Substituição ordenados por Carlos Fraga e, adicionalmente, confessou que esse “produto foi aprovado pela diretoria da corretora e também pelo próprio depoente” (fls. 4.616, doc. SEI nº 0335884).

68. Nesse tocante, o acusado também atestou que as Transferências de Ações foram o “artifício” utilizado para enfrentar a falta de liquidez da Corretora (fls. 4.616, doc. SEI nº 0335884), de modo que a Corval apenas conseguia ter recursos em caixa disponíveis para serem transferidos a Luis Esteves, direta ou indiretamente, por conta das operações fraudulentas ora analisadas⁴².

⁴² A corroborar com a tese acusatória, transcrevo trecho do depoimento prestado por R.B. ao BACEN: “Perguntado sobre como controlava o saldo financeiro da Corval, respondeu que, no início do dia, enviava planilha com saldo bancário de todas as contas da corretora e previsão de despesas a pagar; que, por vezes, era necessário aguardar a devolução de margem do (Banco) Paulista após 15h30 ou 16h, para então realizar os pagamentos, inclusive particulares do Rodrigo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

69. Vejamos ainda que Luis Esteves também participou da “ponta final” da fraude ao direcionar os recursos obtidos com o artifício das Substituições para benefícios pessoais. A esse respeito, destaco que a Comissão do BACEN elaborou tabela, com base em documentos acostados aos autos, expondo diversas transferências de recursos da Corretora para as empresas ARC AAI Ltda., Arcturus Investimentos e Participações e Cotar Turismo Corporativo, todas ligadas ao acusado Luis Esteves (fls. 1.229/1.407, doc. SEI nº 0335826 e nº 0335829)⁴³.

70. Segundo apurado, foram transferidos R\$700.000,00 (saldo líquido) à ARC AAI Ltda. em junho de 2013 (fls. 1.240 e 1.407), R\$290.000,00 à Arcturus Investimentos e Participações em junho de 2014 (fls. 1.233, 1.235, 1.241/1.243) e R\$766.136,87 à Cotar Turismo Corporativo em dezembro de 2013 e abril, maio e junho de 2014 (fls. 1.244, 1.245, 1.247, 1.248, 1.250, 1.252 e 1.253,). Ademais, foram realizadas duas transferências de recursos (a primeira no valor de R\$ 95.000,00 e a segunda no de R\$ 100.000,00) da conta da Corretora para a conta corrente pessoal de Luis Esteves em 26.06.2013 (fls. 1.381/1.382)⁴⁴.

71. Em síntese, durante o Período em que ocorreram as 271 Transferências de Ações (abril de 2013 a junho de 2014) foram realizadas remessas de recursos para empresas ligadas ao acusado, bem como diretamente para sua conta pessoal, totalizando ao menos R\$1.951.136,87 (fls. 8.897, doc. SEI nº 0335987). Vale ressaltar, por fim, que Luis Esteves não apresentou em sua defesa quaisquer documentos que pudessem comprovar que tais remessas teriam sido feitas com substância econômica, i.e., em contrapartida à prestação de serviços. Desse modo, fica claro que o acusado se apropriou indevidamente dos recursos disponíveis na conta da Corretora.

Souza. Perguntado se julgava estranho essa atitude – pagar despesas particulares com recursos que vinham de margem de clientes da Corretora – respondeu que somente acatava ordens, causavam-lhe estranheza, mas que frequentemente o Carlos Fraga dizia que ficasse tranquilo, pois o Rodrigo Souza enviaria recursos, da ordem de milhões, no dia seguinte, afirmação também mencionada pelo próprio Rodrigo Souza” (§35 do relatório).

⁴³ Também constam dos autos “telas de consulta” do SISBACEN, contendo informações sobre as referidas empresas. Consta do sistema que Luis Esteves seria o “responsável” pela ARC AAI Ltda. (fls. 1.883, doc. SEI nº 0335838), bem como pela Arcturus Investimentos e Participações (fls. 1.884, doc. SEI nº 0335838). Ademais, consta do SISBACEN que a esposa de Luis Esteves, J.N.P.S., seria a “responsável” pela Cotar Turismo Corporativo (fls. 1.887, doc. SEI nº 0335838).

⁴⁴ Aproveito para transcrever trecho do Relatório do BACEN: “Conforme demonstram os anexos às fls. 1.229/1.407, sob as ordens do Sr. Luís Rodrigo Esteves de Souza, por e-mail, foram realizadas 106 (cento e seis) transferências de recursos através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para as empresas ligadas ao Sr. Rodrigo Souza e ao Sr. [L.A.N.O.], que geraram perdas de R\$10.170.911,38 à Corval. Não há registro na Corretora de quaisquer relações comerciais que pudessem justificar essas transferências, que aconteceram de junho de 2013 a julho de 2014” (fls. 8.896, doc. SEI nº 0335987). Neste ponto, destaco que consta da tabela elaborada pelo BACEN a informação de que foram realizadas duas transferências de recursos da Corretora para a conta pessoal de Carlos Fraga, totalizando R\$40.000,00 (fls. 1.230, 1.313, 1.325, doc. SEI nº 0335826 e fls. 8.898, doc. SEI nº 0335987).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

72. Pelo exposto, entendo que Luis Esteves violou o item I c/c o item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/79, na qualidade de administrador de fato da Corval.

III. Operação Fraudulenta envolvendo a Alienação de 66.000 ações CETIP3 de J.O.S.F.

III.1. Materialidade

73. Especificamente em relação a Carlos Fraga e Luis Esteves, a Acusação também formulou acusação de violação ao item I c/c item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 em razão da Alienação não autorizada de 66.000 ações CETIP3 do cliente J.O.S.F. para terceiros, realizada em 09.09.2013. Tal como a operação fraudulenta relacionada com as Transferências de Ações, há robusto conjunto probatório nos autos quanto à materialidade desta irregularidade.

74. A meu ver, a análise de sua configuração se divide em dois pontos principais. Em primeiro lugar, a Alienação não foi autorizada pelo cliente da Corretora, conforme reconhecido pelo Conselho de Supervisão da BSM no Processo MRP nº 27/2014, no âmbito do qual J.O.S.F. protocolou reclamação em face da Corval.

75. Mais especificamente, em decisão prolatada em 22.04.2015, a Turma do Conselho de Supervisão da BSM entendeu, por unanimidade, que J.O.S.F. deveria ser ressarcido dos prejuízos provocados pela Alienação, pois a venda *“não foi determinada pelo Sr. [J.O.S.F.] ou por qualquer pessoa autorizada por ele a transmitir ordens à Corretora”*, tendo em vista que a *“defesa apresentada pela Corretora não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse a existência de ordem para tal operação”*, alegando que a operação teria ocorrido por *“erro operacional”*.

76. Em segundo lugar, os recursos advindos da operação não foram repassados ao investidor. Embora a Alienação tenha gerado resultado líquido positivo no valor de R\$1.567.908,37, a Corretora não depositou a quantia em favor de J.O.S.F., devolvendo os recursos a seu cliente apenas em 22.07.2014, quando os depositou em juízo⁴⁵.

77. Pelo exposto, entendo que foram preenchidos os três requisitos necessários à caracterização da infração prevista na Instrução CVM nº 08/1979, pois restou demonstrada a utilização de ardis ou artifício, a manutenção de terceiros em erro, bem como a intenção de obter vantagem ilícita.

⁴⁵ Conforme apurado pela Acusação, o *“resultado líquido positivo no valor de R\$ 1.567.908,37 foi somente depositado em juízo em 22/07/2014, data posterior à apresentação da Reclamação dirigida ao MRP”* (§64 do T.A.).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

78. Afinal, a Alienação foi realizada sem a ciência ou o consentimento do cliente da Corretora, o qual, até 16.09.2013, quando recebeu o Aviso de Negociação de Ativo emitido pela BM&FBOVESPA, foi mantido em erro com relação à alienação de 66.000 ações CETIP3 de sua titularidade mantidas sob a custódia da Corval⁴⁶. Adicionalmente, a Corretora reteve os valores obtidos com a Alienação em sua conta corrente e os utilizou como se seus fossem, havendo depositado o valor em juízo mais de 9 meses depois da Alienação.

III.2. Autoria

i. Carlos Fraga e Luis Esteves

79. Carlos Fraga era diretor estatutário da Corretora à época dos fatos e tinha participação direta na transferência da custódia de ativos entre clientes no sistema da bolsa, o que lhe permitiu, como visto, conduzir, em conjunto com Luis Esteves, as Transferências de Ações. A este propósito, foi possível constatar que figurou no organograma que definia nova hierarquia e gestão da Corretora como “*diretor administrativo*”, responsável pela área de custódia⁴⁷, o que se refletia na prática, como demonstra uma série de e-mails nos quais resta clara a sua ingerência sobre a custódia dos ativos dos clientes, incluindo a autorização para venda de ações⁴⁸.

80. Luis Esteves, por sua vez, posicionava-se no topo da hierarquia organizacional da Corretora e tinha amplos poderes de gestão, inclusive no que se refere à custódia dos ativos de clientes e à movimentação de suas posições⁴⁹. Tal situação veio a ser formalizada⁵⁰, com a previsão expressa de, entre outras, as seguintes atribuições: (i) “*Solicitar, no serviço de custódia da BM&FBOVESPA, depósito, retirada, transferência, resgate, conversão, atualização e permuta de ativos, transferência de eventos em ativos ou em recursos financeiros, exercício de direitos, subscrição de sobras, emissão de cessão de direitos, dissidência, não repactuação, posição de ativos, bloqueio de ativos e instituir o exercício de outros tipos de eventos de custódia*”; (ii) “*Assinar extrato contendo o saldo registrado em nome da BM&FBOVESPA, solicitar lista de posição de investidores, titulares de ativos e eventos de custódia de sua emissão ou sob sua responsabilidade*

⁴⁶ Conforme exposto por J.O.S.F. no Processo MRP nº 27/2014, “*foi surpreendido o Reclamante, ao receber o ANA – Aviso de Negociação de Ativo emitido pela BM&FBovespa (docs. 55/57) em 16.09.2013, onde se constatou a venda irregular de 66.000 ações de CETIP3 no pregão de 09.09.2013*” (fls. 02, doc. SEI nº 0336014).

⁴⁷ Fl. 1.600, doc. SEI nº 0335833.

⁴⁸ Conforme e-mail enviado por Lizete da Conceição em 09.06.2014, no qual Carlos Fraga é copiado, com o seguinte conteúdo: “*Conforme autorização do Fraga, favor vender 400 ações (...)*” (fls. 3566/3567, doc. SEI nº 0335874).

⁴⁹ De acordo com o organograma que definia a gestão da Corretora, Carlos Fraga, na qualidade de diretor administrativo, responsável pela área de custódia, estava subordinado a Luis Esteves (fl. 1.597, doc. SEI nº 0335833).

⁵⁰ Conforme procuração outorgada pela Corval em 16.07.2014 a Luis Esteves e a Carlos Fraga (fl. 977, doc. SEI nº 0335823).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

na qualidade de escriturados ou agente fiduciário e instruir alterações no pagamento de eventos de custódia”; (iii) “Solicitar transferências de posições nos mercados de títulos públicos, à vista, a termo, futuro, de opções e no BTC”; (iv) “Autorizar a movimentação e retirada de garantias, títulos passíveis de negociação, certificados de custódia de ouro e outros documentos”; e (v) “Aceitar a liquidação de operações mediante o recebimento de títulos diversos dos originalmente devidos”.

81. Os depoimentos prestados ao BACEN corroboram o papel desses acusados na condução das operações dos clientes, especialmente no ambiente de bolsa: o gerente financeiro da Corval declarou que era subordinado a Luis Esteves e Carlos Fraga e que este último era responsável por questões de bolsa e clientes; o contador da Corretora afirmou que Luis Esteves “era responsável por toda a movimentação financeira e administrativa”; e Lizete da Conceição informou que “recebia ordens diretas sobre tudo relativo à custódia do Diretor da área de Bolsa, Sr. Carlos Augusto Fraga”.

82. Diante desses elementos, não me parece plausível que a alienação de 66.000 ações, da qual resultou o valor de mais de um milhão de reais, tenha passado ao largo da autorização ou, no mínimo, do conhecimento dos acusados. Tampouco soa convincente a tese de que a Alienação ocorreu em razão de “erro operacional” da Corretora. Em primeiro lugar por conta da expressividade do número de ações alienadas e do valor envolvido, mas, mais relevante que isso, porque, conforme consta da nota de corretagem referente ao cliente J.O.S.F., embora a Alienação tenha sido concluída em um único pregão, foi realizada aos poucos (mais especificamente a partir de 5 ordens distintas)⁵¹. E, sendo assim, é pouco provável que o alegado “erro operacional” tenha se verificado em todas as 5 ordens.

83. Por fim, há que se notar que ambos os acusados se envolveram nas transferências irregulares de recursos da Corval para Luis Esteves e empresas a ele ligadas, realizadas sem qualquer contraprestação. No que se refere a Luis Esteves, reporto-me às considerações que fiz nos parágrafos 69 a 71 deste voto. Com relação a Carlos Fraga, é visível que este acusado não somente tinha ciência sobre referidos desvios⁵², como autorizou ao menos parte desses pagamentos⁵³ e foi

⁵¹ De acordo com a nota de corretagem, a Alienação foi realizada por meio das seguintes ordens: venda de 5.900 ações; venda de 4.000 ações; venda de 35.600 ações; venda de 18.000; e venda de 2.500 (fl. 61, doc. SEI nº 0336014).

⁵² Carlos Fraga reconheceu em depoimento ao BACEN que “a atuação direta do Sr. Rodrigo no pagamento de contas pessoais” teria sido uma das “principais causas da quebra da Corval”, assim como declarou ter conhecimento de que os recursos utilizados nas transferências realizadas pela Corretora a título de adiantamentos a determinadas empresas sem contraprestação que as justificassem “era do caixa da Corretora; ou seja, do [sic] conta corrente da corretora que engloba recursos próprios e de terceiros” (fls. 4.599, doc. SEI nº 0335884).

⁵³ Fls. 1290 e 1328, doc. SEI nº 00335826.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diretamente beneficiado por ao menos duas transferências no valor de R\$ 35.000,00 e R\$ 5.000,00, realizadas poucos dias depois da Alienação⁵⁴.

84. Por essas razões, e considerando ainda o papel central que Luis Esteves e Carlos Fraga assumiram no esquema fraudulento conduzido no âmbito da Corretora, não vejo como concluir pela absolvição desses acusados da acusação relacionada à Alienação.

IV. Dosimetria

85. Considerarei como atenuante a existência de subordinação de Lizete da Conceição, que era funcionária da Corretora, bem como o grau de envolvimento da acusada nas ilicitudes identificadas (vide parágrafos 24 e 65 acima).

86. Por outro lado, considerarei como agravantes a posição ocupada por Carlos Fraga e Luis Esteves na Corretora e na condução da fraude como um todo, bem como o fato de que Luis Esteves obteve significativos benefícios pessoais com a fraude.

87. Destaco, ainda, que a realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, prevista no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo seu item I, é infração considerada grave para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do item III da mencionada Instrução.

88. Por todo o exposto, voto:

- (i) com fundamento no art. 11, VIII, da Lei nº 6.385/1976⁵⁵, pela condenação de Carlos Augusto Vieira Fraga à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações;

⁵⁴ As transferências bancárias foram realizadas em 10.09.2013 (um dia após a Alienação) e 13.09.2013 (3 dias após a Alienação) (fls. 1313 e 1325, doc. SEI nº 0033582).

⁵⁵ A redação do art. 11, *caput*, da Lei nº 6.385/1976, foi alterada pela Lei nº 13.506/2017 de modo a prever expressamente a possibilidade de aplicação cumulativa das penalidades descritas nos incisos do referido artigo. Contudo, tendo em vista que as condutas analisadas neste PAS foram praticadas anteriormente à edição da Lei nº 13.506/2017, entendo não ser possível a aplicação cumulativa de penalidades no caso concreto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de Carlos Augusto Vieira Fraga à penalidade de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo a Alienação;
 - (iii) com fundamento no art. 11, VIII, da Lei nº 6.385/1976 pela condenação de Luis Rodrigo Esteves de Souza à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 9 (nove) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações;
 - (iv) com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de Luis Rodrigo Esteves de Souza à penalidade de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo a Alienação; e
 - (v) com fundamento no art. 11, VIII, da Lei nº 6.385/1976 pela condenação de Lizete da Conceição à penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 3 (três) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, definida no item II, alínea c, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I daquela mesma Instrução, por sua participação na fraude envolvendo as Transferências de Ações.
89. Também voto pela absolvição de Robson Eduardo Salgueiro por sua participação nas Transferências de Ações.
90. Por fim, tendo em vista que os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, determino a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

008/2018/CVM/SGE (doc. SEI nº 0418229), nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É o voto.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019.

Marcelo Barbosa

Presidente Relator